

1500262-55.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... estava ABMAEL (também não por acaso, condenado anteriormente por tráfico, roubo e ameaça), que, repito, conforme alegou, "inocentemente" recebeu a escavadeira na propriedade, sem sequer consultar o dono do imóvel. Ou seja, é certo que FRANCISCO participou do roubo, e, ainda, que os réus ABMAEL e CLOVIS são autores do crime de receptação.

Por tudo isto, não há que se falar em falta de provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500262-55.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500262-55.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON MATHEUS RODRIGUES DA SILVA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

JEFERSON MATHEUS RODRIGUES DA SILVA, ABMAEL LUIZ DA SILVA, CLÓVIS GURGEL LOPES e FRANCISCO NIVALDO BESERRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por diversas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque conforme aditamento à denúncia (fls. 807/816) oferecida pelo Ministério Público, em 23 de fevereiro de 2021, por volta das 19h20, na Estrada Gino Dartora, 1, Jardim Roseiral, na cidade e Comarca de Jarinu, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como restringindo a liberdade das vítimas, um veículo Ford KA, placas CVY6080, pertencente a Thiago Roberto da Cunha Menezes, documentos pessoais de Silvia Biscaino da Cunha, um jogo de cabo de velas pertencente a Luis Gustavo Morellin Ramos, pertences e dinheiro de Jucimara da

Cunha da Silva, uma escavadeira hidráulica da marca Hyundai, de cor amarela, ano modelo 2013, avaliada em R\$ 400.000,00, pertencente à empresa vítima A3 Engenharia (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14), bem como diversos outros objetos relacionados no boletim de ocorrência de fls. 246/252.

Segundo se apurou, na data dos fatos, os réus e seus comparsas decidiram subtrair bens alheios. Para tanto, dirigiram-se até uma propriedade rural localizada no endereço acima mencionado, onde ocorria uma festa de casamento.

Quatro dos roubadores abordaram uma das vítimas e, passando-se por policiais, disseram que estavam no local à procura de pacientes que haviam fugido de uma clínica. Ao adentrarem na residência, anunciaram o roubo, todos eles exibindo armas de fogo.

Em seguida, os demais comparsas dos réus chegaram ao local, também munidos de arma de fogo.

As vítimas e seus familiares, dentre eles crianças de diversas idades, foram trancadas no interior da residência e os réus e seus comparsas passaram a subtrair seus pertences. A todo momento, os réus e os demais agentes exibiam arma de fogo e exigiam que as vítimas mantivessem suas cabeças abaixadas, caso contrário, haveria mortes no local.

Para concluir seu intento, os roubadores agrediram os cachorros da propriedade rural, além de matarem duas vacas e galinhas.

Após subtraírem os bens das vítimas, por volta de 08 horas da manhã, os réus e seus asseclas deixaram o local.

Durante as investigações, guardas civis municipais desta cidade e Comarca foram informados acerca da ocorrência do grave crime de roubo praticado no município de Jarinu/SP e, no dia seguinte aos fatos, uma equipe da guarda que realizava patrulhamento pelo bairro do Portão, nesta cidade, conseguiu localizar um dos veículos roubados, qual seja, o Ford/Ka acima mencionado, em situação de abandono. Assim, surgiram suspeitas de que a escavadeira elétrica roubada também poderia estar naquela região.

No decorrer das diligências, os guardas receberam a notícia de que um caminhão Volvo, de cores azul e branca, havia sido visto carregando um trator esteira da marca Hyundai pelo bairro do Tanque, o que foi confirmado através das imagens das câmeras de segurança de um comércio da região, indicando que parte da res furtiva poderia estar escondida naquele bairro.

As buscas se intensificaram e os guardas municipais obtiveram informações no sentido de que dois veículos, um Jac J3 Touring, de cor cinza, e um Fiat Palio, de cor prata, haviam sido vistos no interior de um sítio, de propriedade de um indivíduo conhecido popularmente por "Dito Laranjal", sendo que no mesmo imóvel, uma máquina estava sendo pintada manualmente.

Com efeito, no dia 26 de fevereiro de 2021, três dias após o roubo, os guardas patrulhavam pela região suspeita quando, em dado momento, avistaram o veículo Jac J3 Touring, placas FMP 4579, vindo em direção contrária à da viatura. De pronto, foi realizada a abordagem de tal automóvel, conduzido por JEFERSON.

Logo em seguida, enquanto JEFERSON era abordado, passou pelo local o veículo Fiat Palio, placas AMB 2085, trafegando em alta velocidade, sendo que em sua condução estava o réu CLÓVIS e, no banco do passageiro, o réu FRANCISCO.

Foi dada ordem de parada, a qual foi desobedecida pelos indigitados, que empreenderam fuga. Após breve perseguição, os guardas municipais lograram êxito em abordá-los. FRANCISCO estava em poder de uma chave mixa.

Entrevistados, JEFERSON, CLÓVIS e FRANCISCO apresentaram respostas evasivas e informações desencontradas. Até que, por fim, JEFERSON afirmou ter vindo até a cidade de Atibaia trazer um amigo para pintar uma máquina agrícola, a qual estaria em um sítio. CLÓVIS e FRANCISCO também disseram que estavam no imóvel para pintar uma máquina, a fim de alterar suas características. Na oportunidade, os três admitiram que tinham conhecimento de que referida máquina era roubada.

Ato contínuo, os abordados indicaram o sítio em que a máquina estava escondida, bem como mencionaram que, no local, poderia ser encontrado outro indivíduo guardando o bem.

Já no interior da propriedade rural de "Dito Laranjal" é que foi localizado o

trator esteira roubado, da marca Hyundai, sendo que o réu ABMAEL estava sobre a máquina, realizando sua pintura. Ao ser instado, ele também confessou que tinha ciência de que o bem era roubado.

Os réus negaram qualquer envolvimento com o crime de roubo ocorrido na cidade de Jarinu.

Contudo, a vítima Thiago reconheceu CLÓVIS, mediante fotografia, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos roubadores (fls. 722). Já as vítimas Luiz Gustavo e Jucimara reconheceram, sem sombra de dúvidas, JEFERSON, FRANCISCO, CLÓVIS e ABMAEL como autores do crime de roubo (fls. 794 e 797).

O flagrante foi convertido em preventiva para os réus ABMAEL, CLÓVIS e FRANCISCO, sendo o réu JEFERSON posto em liberdade provisória, mediante fiança (fls. 191/197). A denúncia foi recebida (fls. 307/310), os réus citados (JEFERSON, na pessoa de seu defensor constituído, conforme decisão de fls. 623/627, ABMAEL às fls. 677, CLÓVIS às fls. 679 e FRANCISCO às fls. 681), e ofereceram suas defesas prévias (JEFERSON às fls. 431/456, ABMAEL às fls. 596/598, CLÓVIS às fls. 573/579 e FRANCISCO às fls. 609/611), que foram afastadas (fls. 623/627).

Durante a instrução foram ouvidos o representante da vítima, duas testemunhas comuns e cinco testemunhas arroladas pela defesa de JEFERSON, que desistiu da oitiva da testemunha Claudir, o que foi homologado, tendo a defesa de CLÓVIS desistido da oitiva da testemunha Cícero, o que também foi homologado, sendo os réus interrogados ao final (fls. 747/748).

Às fls. 786/802, foram juntados documentos dando conta de que as vítimas reconheceram os réus como autores do delito de roubo, tendo o Ministério Público aditado a denúncia de receptação, a fim de os réus fossem processados pelo delito de roubo em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tendo o Ministério Público requerido, ainda, a decretação da prisão preventiva do réu JEFERSON (fls. 807/816).

Às fls. 823/824, foi aberto prazo para manifestação dos defensores quanto ao aditamento, tendo sido determinada a citação dos réus ABMAEL, FRANCISCO e CLÓVIS, e decretada a prisão preventiva do réu JEFERSON.

Os réus ABMAEL, FRANCISCO e CLOVIS foram citados (às fls. 951, 955 e 953, respectivamente), tendo ABMAEL e CLOVIS se manifestado sobre o aditamento (fls. 945/948 e 973/978, respectivamente).

Às fls. 964/965 e 988/991, foram indeferidos os pedidos de liberdade provisória feitos pelas defesas dos réus ABMAEL e CLOVIS, tendo sido recebido o aditamento da denúncia (fls. 988/991), bem como declarada preclusa a apresentação de testemunhas pelo réu CLÓVIS e demais réus que permaneceram inertes.

Às fls. 1143/1145, foram ouvidas as vítimas Thiago, Lidiomar e Silvia e uma testemunha comum, bem como feitos os reconhecimentos em audiência, tendo sido determinado que sejam deprecadas as oitivas das vítimas Jucimara e Luiz Gustavo, uma vez que, embora intimadas, não entraram na audiência e não foi possível contato por videochamada, tendo sido indeferidos os pleitos de liberdade provisória das defesas.

Às fls. 1173, foram indeferidos os pedidos formulados pela defesa do réu JEFERSON, às fls. 1163/1165, e por Ozeni às fls. 1166/1167.

A defesa do réu JEFERSON postulou a revogação da prisão preventida (procs. 69-19.2022 e 171-41.2022 - apensos), tendo sido ambos os pedidos indeferidos, respectivamente, às fls. 30 e fls. 25, dos referidos apensos.

Às fls. 1287/1335 foram ouvidas, por precatória, as vítimas Luis Gustavo Morellin Ramos e Jucimara da Cunha da Silva.

Às fls. 1387/1389 os réus foram reinterrogados, tendo o réu JEFERSON sido posto em liberdade provisória, sendo o alvará de soltura cumprido às fls. 1399/1402.

Passou-se às alegações finais, nas quais o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos réus JEFERSON, ABMAEL e CLÓVIS como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, e FRANCISCO como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por diversas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (fls. 1404/1430).

A defesa de FRANCISCO alegou, em síntese, que o réu estava no lugar errado, na hora errada. Requereu a propositura de acordo de não persecução penal ou, em caso de

condenação, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, devendo ser abatido, na pena, o tempo em que o réu permaneceu preso; pugna, ainda, pelo regime de cumprimento mais brando, com o direito de recorrer em liberdade (fls. 1434/1437).

A defesa de ABMAEL postulou sua absolvição, argumentando, em síntese, que o réu não agiu com dolo direto; subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime de cumprimento mais brando, e o direito de apelar em liberdade (fls. 1438/1441).

A defesa de CLÓVIS postulou a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, V, do CPP, argumentando que não existe prova de que o acusado concorreu para a prática delitiva prevista no art. 157, do CP; subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime de cumprimento mais brando, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pugna pela concessão da liberdade provisória (fls. 1445/1449).

A defesa de JEFERSON requereu a improcedência da ação, com fundamento no art. 386, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que não há provas que apontem o réu como autor do crime de roubo; quanto ao delito de receptação, não há provas de que JEFERSON seja partícipe ou tenha qualquer envolvimento, razão pela qual também deve ser absolvido quanto ao referido delito; subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, com fixação do regime de cumprimento aberto, e substituição da pena, requerendo, ainda, o direito de recorrer em liberdade (fls. 1452/1510).

É o relatório.

Passo a decidir.

Por primeiro, afasto o pleito da defesa do réu FRANCISCO, feito em seus memoriais, quanto ao acordo de não persecução penal, uma vez que o crime foi praticado com violência e grave ameaça, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a propositura do acordo.

Ademais, o momento adequado para o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal é antes do recebimento da denúncia. Neste sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: 'o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.'" (HC 191464 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe-280, DIVULG 25/11/2020, PUBLIC 26/11/2020.) (Destaquei)

Outrossim, requisito para o acordo é que o réu confesse, o que não ocorreu.

Ao mérito.

Neste, a ação penal é parcialmente procedente.

Quanto aos réus ABMAEL e CLÓVIS, deve haver desclassificação do roubo para o crime de receptação; quanto ao réu JEFERSON, deve haver absolvição; e quanto ao réu FRANCISCO, é procedente o decreto condenatório quanto ao crime de roubo, nos termos do aditamento de fls. 807/816.

Senão, vejamos.

A materialidade criminosa está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (fls.

01), no Boletim de Ocorrência (fls. 08/12), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), nos documentos juntados às fls. 902/942, e na prova oral produzida.

Quanto à autoria, destaco:

Os réus, interrogados extrajudicialmente, disseram o seguinte:

ABMAEL LUIZ DA SILVA disse que toma conta da chácara, cuida dos bichos e da chácara; na semana dos fatos, uma caminhonete Hilux, dirigida por um homem que nunca viu, parou com uma escavadeira na chácara e disse que iria deixar lá, pois iriam usá-la depois; na data dos fatos, os guardas os abordaram e os trouxeram para a delegacia pois disseram que a escavadeira era roubada, mas não tem nada a ver com essa escavadeira e não sabe nada a respeito (fls. 15).

FRANCISCO NIVALDO BESERRA disse que pediu para JEFERSON, seu amigo, deixá-lo em Atibaia pois está sem carro; veio para cá pois ajuda ABMAEL a cuidar da chácara e a fazer cercas; na data dos fatos, foram abordados pela Guarda pois falaram que uma escavadeira que estava no terreno era roubada, mas não tem nada a ver com ela, e não sabia nada sobre essa escavadeira (fls. 17).

JEFERSON MATHEUS RODRIGUES DA SILVA disse que conhece FRANCISCO e, na data dos fatos, ele pediu para trazê-lo para Atibaia, pois estava sem carro; quando estava na cidade, foi abordado pelos guardas municipais, mas não sabe de nada e não tem participação alguma em crime, apenas veio trazer FRANCISCO (fls. 18).

CLÓVIS GURGEL LOPES optou por permanecer em silêncio (fls.16).

Em juízo, o réu ABMAEL, interrogado (fls. 747/748), negou os fatos. Disse que é caseiro do sítio; na segunda-feira, chegou um rapaz de nome Abraão, em uma Hilux, falando que na quarta-feira chegaria uma máquina para que fosse feito um serviço, mas o rapaz não foi buscar o bem; na sexta-feira, foi abordado pelos policiais, que o prenderam em flagrante, sendo que não sabia de nada, pois apenas mora no local, onde faz manutenções e cuida dos animais; quem levou a máquina até a chácara foi Abraão, que era dono do bem; questionado se Abraão apresentou o documento do bem, disse que não; Abraão falou que ia levar uma máquina na quarta-feira, para fazer um serviço; seu patrão é Alexandre Nakashima, vulgo "Japonês"; não conhece "Dito Laranjal"; questionado o que Alexandre Nakashima tem a ver com essa máquina, disse que nada; questionado se seu patrão autorizou deixar a máquina na chácara, disse que não, pois ele estava viajando, no Nordeste; questionado quem autorizou a máquina ficar no local, disse que ele não falou nada, apenas disse que deixaria a máquina no local, então concordou, porque geralmente levam algumas máquinas para serem feitos serviços no local, então achou que era normal deixar a máquina lá; questionado se não sabe que máquina é, não sabe quem é a pessoa, não é o dono do local, e mesmo assim recebeu o bem, disse que geralmente vão muitas máquinas que estão arrumando estradas, para fazer serviço; questionado se guardam a máquina no sítio e o que o local tem a ver com a estrada, disse que o sítio fica ao lado da estrada; Abraão disse que a máquina era para abrir um tanque na propriedade de seu patrão; questionado se não ligou para seu patrão para confirmar a informação, e simplesmente permitiu que a máquina fosse deixada no local, disse que inocentemente deixou que a máquina fosse deixada no local; questionado por que estava em cima da máquina quando a polícia chegou, disse que estava dentro da casa, fazendo o almoço, quando foi abordado; questionado sobre os policiais terem dito que estava na máquina no momento em que chegaram, disse que não; estava dentro da propriedade, na hora do almoço, ao meio-dia, fazendo o almoço, sendo que, quando os policiais o chamaram, achou que eles queriam tirar alguma dúvida, pois estava ocorrendo muitos roubos a sítios nas proximidades; questionado por que os policiais falaram que estava com a mão suja de tinta, disse que não estava na máquina, nem perto dela, estava longe, na casa; não estava com a mão marcada de tinta, sendo que os policiais desbloquearam seu telefone, então os policiais poderiam ter tirado foto de seu telefone ou dos próprios telefones; não tinha tinta nenhuma na mão, estava apenas fazendo seu almoço, sendo que foi abordado ao meio-dia; conhece apenas FRANCISCO, que ia prestar serviços na chácara, e o ajudava a arrumar cercas; FRANCISCO chegou ao local aproximadamente às onze e meia da manhã; questionado por que ele não estava na chácara no momento em que a polícia chegou, disse que ele foi buscar gasolina na cidade, com GURGEL, pois tinha usado o carro dele, e acabado o combustível; questionado sobre ter dito que não o conhecia,

sendo que está chamando GURGEL pelo nome, portanto, conhece, disse que sabe o nome dele; questionado sobre CLÓVIS ter ido buscar FRANCISCO, que havia acabado de chegar, e CLÓVIS já ter chegado para buscá-lo, disse que GURGEL foi levar FRANCISCO para comprar gasolina; quem deixou FRANCISCO no sítio foi JEFERSON, que é Uber, a quem não conhecia, pois só o viu naquela vez; sabe que JEFERSON é Uber pois FRANCISCO falou, sendo que os dois são amigos; JEFERSON deixou FRANCISCO no local e saiu; CLÓVIS ia comprar uma mula no local, então ambos saíram juntos para comprar gasolina; não era quem estava vendendo a mula; questionado como CLÓVIS ia comprar uma mula no local, se seu patrão não estava, sendo que estava sozinho, e questionado sobre quem estava vendendo a mula, disse que seu patrão era quem estava vendendo, sendo que estavam negociando por telefone; a mula estava no sítio; CLÓVIS levou FRANCISCO para buscar gasolina na cidade, mas ambos não são amigos; questionado por que CLÓVIS parou o que foi fazer, e resolveu levar FRANCISCO até a cidade, se nem amigos são, sendo que, segundo falou, FRANCISCO havia acabado de chegar no local, disse que FRANCISCO foi buscar gasolina, sendo que tinha acabado de chegar para buscar o carro e já estava indo embora; o carro de FRANCISCO, um Kadett, estava na propriedade; questionado se FRANCISCO veio de São Bernardo para fazer um trabalho no sítio e, acabando de chegar no sítio, já foi pegar o carro para ir embora, disse que ele não veio para trabalhar, e sim apenas para buscar o carro, sendo que ele ia na sexta e só voltava no domingo ou na segunda, mas nesse dia, sexta-feira, dia 26, ele foi apenas buscar o carro, e não ia trabalhar; questionado sobre ter dito que FRANCISCO trabalhava no local aos finais de semana, disse que sim, mas não era todos os finais de semana, e sim algumas vezes; FRANCISCO tinha saído com o carro da esposa e deixado o dele no local; questionado se FRANCISCO foi com dois carros, deixou o dele lá, e voltou com o da esposa, disse que foi; a esposa de FRANCISCO foi com ele, na semana anterior, no dia em que estava trabalhando no local; como estava sem carro nenhum, então FRANCISCO deixou o veículo dele para que usasse, caso precisasse ir na cidade comprar algumas coisas, ocasião em que usou a gasolina; não tem carro; questionado sobre poder precisar de carro todo final de semana, e por que exatamente nesse final de semana FRANCISCO deixou o carro para que usasse, disse que ele não o deixou para que usasse, apenas deixou lá, e falou que poderia usar, se quisesse, pois ele iria embora com sua esposa; a família de FRANCISCO veio e o levou, então ele deixou o carro na propriedade, sob sua responsabilidade; trabalhava como caseiro do sítio onde morava, e ganhava um salário mínimo, mas não era registrado; trabalhava no local havia um mês; estudou até o primeiro colegial; já foi processado por "33" e "157"; questionado sobre constar, também, art. 147 e art. 28, em sua ficha criminal, e se já foi condenado em todos, disse que já, mas no último, referente ao art. 33, foi absolvido, sendo que nos outros foi condenado, e cumpriu todas as penas, sendo a última em 2018; está há dois anos na rua, apenas trabalhando.

Reinterrogado após o aditamento da denúncia, ABMAEL negou o roubo. Questionado por que algumas vítimas o reconheceram quando sua foto foi mostrada na Delegacia, disse que em momento nenhum estava nesse roubo; estava em um sítio; nega a prática do roubo; estudou até o primeiro ano; já foi processado anteriormente por assalto e por "33" (fls. 1387/1389).

Em juízo, o réu FRANCISCO, interrogado (fls. 747/748), negou os fatos. Disse que presta serviços para o proprietário da chácara desde dezembro, sendo que trabalha todos os finais de semana no local, às sextas, aos sábados e aos domingos; havia cerca de quinze dias que tinha ido ao local com sua família e lá deixado seu carro, para fazer uma cerca, pois no local havia um "gadinho" que estava saindo para a roça do vizinho, então combinou com seu patrão para receber R\$ 100,00 por dia para fazer a cerca; foi por dois finais de semana, sendo que em um foi sozinho, e no outro foi com sua família, tendo ficado sexta, sábado e domingo no local; ABMAEL pediu para deixar seu carro na chácara, para que ele pudesse fazer compras no Tanque, então voltou de carro com sua mulher, que foi buscá-lo; questionado por que foram em dois carros, disse que já estava em Atibaia quando sua mulher voltou; foi para o sítio em seu carro, e sua mulher em outro; ABMAEL pediu que deixasse seu carro com ele, o que fez, e voltou com sua

família para São Bernardo do Campo; passados quinze dias, voltou para buscar seu carro, no dia 26 de fevereiro; chegou na chácara aproximadamente às onze e quarenta da manhã, ocasião em que ABMAEL disse que havia usado o combustível de seu carro, então pediu para GURGEL o levar até o Tanque para que pegasse combustível; conheceu GURGEL no dia 24 ou 25 de dezembro, em Atibaia, na casa do proprietário da chácara; questionado por que GURGEL estava na chácara naquele dia, disse que ele falou que estava lá para olhar uma mula, sendo que naquela data havia uma mula na chácara; não era quem estava vendendo a mula; questionado sobre GURGEL ter dito que era quem lhe venderia a mula, disse que não, pois não tem mula; questionado sobre GURGEL ter dito que a mula era de seu patrão, mas tinha combinado consigo de ir lá para buscar o animal, disse que acha que era ABMAEL, pois não tem mula e que ele deve ter se confundido; desconhece a negociação; chegou na chácara com JEFERSON, o Uber, a quem pagou R\$ 100,00 pela corrida; questionado sobre o baixo preço da corrida, disse que JEFERSON fez esse preço pela amizade que têm há cerca de oito anos; questionado sobre JEFERSON ter dito que ficou de pagar mais um valor a ele, disse que pagou R\$ 100,00, e combinou de pagar mais "um pouquinho" quando recebesse o pagamento de seu patrão, mas não combinou o valor; questionado sobre JEFERSON ter dito que ficou combinado o pagamento de mais R\$ 150,00, disse que não se recorda desse valor; ficou combinado de dar mais uma ajuda, mas o valor não ficou combinado; JEFERSON o deixou na porteira da chácara e foi embora; na ocasião, convidou JEFERSON para almoçar, mas ele recusou, dizendo que voltaria para a adega para comprar umas bebidas; não sabe o que a escavadeira fazia no local e não chegou perto da máquina; quando chegou na chácara, pediu para o rapaz o levar até o Tanque para comprar combustível para seu carro e, no caminho, viu duas viaturas, que haviam abordado JEFERSON, ocasião em que reconheceu o carro dele, mas não se importou, e foi embora; a cerca de dois ou três quilômetros do Tanque, se deparou com a viatura do ROMU, que os enquadrou, encostando no para-choque do carro em que estavam; pararam imediatamente, e não reagiram; questionado por que a viatura estava com danos, e se teria batido, disse que quando chegaram na chácara, os policiais disseram que haviam saído no "pinote", na ocasião em que estavam com JEFERSON no porta malas da viatura; questionado por que os policiais estavam desesperados em seu encalço, se não tinha nada a ver com a história, disse que não sabe, pois passaram andando a vinte ou trinta quilômetros por hora, devagar; questionado por que os policiais precisaram correr tanto, se estava devagar, disse que não sabe; o policial falou para o outro que saiu no "pinote" atrás de si, e que "sobrou" e capotou a viatura; chegou de São Bernardo, na chácara, com JEFERSON, às onze e meia ou onze e quarenta da manhã, e saiu na sequência, sem almoçar, pois não tinha comida pronta; estava indo buscar o combustível e ia passar no mercado para comprar feijão, que estava faltando, e em seguida ia para sua casa, em São Bernardo do Campo; questionado se não trabalha na chácara, disse que nesse dia seu filho não estava bem de saúde, então tinha que voltar para casa; questionado se seu filho estava ruim e justamente nesse dia foi buscar seu carro, que já estava no local há quinze dias, disse que tem um carro e sua esposa tem outro, sendo que sua esposa trabalha das cinco e dez até as quatro da tarde, então ela estava com o carro dela, e estava sem carro, por isso foi buscá-lo na chácara; já foi processado anteriormente, por receptação; questionado sobre constarem três roubos em sua ficha criminal, disse que teve um problema com roubo em 2005; questionado sobre constarem três receptações, e se é coincidência estar respondendo novamente por receptação, disse que só pode falar que estava no lugar errado e na hora errada; nas outras vezes, comprou um veículo com um problema no motor; trabalha na GFD, prestando serviços de móveis pré-montados, e ganha entre R\$ 1.700,00 e R\$ 1.800,00 por mês; estudou até a quarta série; não acha justo estar preso há quatro meses por um problema que não causou; questionado sobre ter sido achada, no carro em que estava, uma peça da escavadeira, e o que tal peça estava fazendo dentro do veículo, disse que não sabe explicar, porque quando chegou na chácara, CLÓVIS já estava no local; questionado se viu quando a polícia achou a peça no carro dele, disse que não viu; questionado por que estavam sujos de tinta, disse que isso não existiu, e o policial está mentindo; questionado se o policial também está mentindo ao dizer que admitiram que estavam indo comprar tinta, disse

que em nenhum momento falaram para os policiais que estavam indo comprar tinta; não conhecia o policial; questionado por que inventariam tudo isso contra si, disse que não sabe; na abordagem, os policiais questionaram se já tinha passagem, ocasião em que falou que tinha passagem por receptação; o policial então o confrontou quanto ao trator que estava na chácara, ao que respondeu que não sabia de nada; o policial disse que estava pintando a máquina, então mostrou sua mão para o policial, e disse que não tinha "um pingo" de tinta em sua mão; o policial então os obrigou a desbloquearem os telefones; se estavam com as mãos sujas de tinta, os policiais, que estavam com seus telefones, deveriam ter tirado fotos de suas mãos sujas de tinta; não sabe de onde os policiais tiraram essa versão; às reperguntas da acusação, questionado por que deixou o carro na chácara, se precisava tanto do automóvel, disse que no dia em que deixou o carro na chácara, estava com sua família, então deixou o veículo no local para não ir em dois carros para São Bernardo, e ABMAEL havia pedido para ficar com o carro; como estava com sua esposa, deixou o automóvel no local para pegar posteriormente; na data da abordagem, não voltou para trabalhar, e sim para pegar seu carro, pois tem um filho de cinco anos, que não estava bem, pois tem bronquite; questionado se combinava com o dono da chácara os dias em que ia ao local, disse que sim, às sextas, aos sábados e aos domingos; na data da apreensão, não falou com seu patrão, que estava viajando; recebe seu pagamento a cada quinze dias; no dia da apreensão, não ia receber nada, pois seu patrão não estava lá; questionado por que disse que ia pegar um dinheiro com seu patrão para pagar o Uber, se seu patrão não estaria lá para pagá-lo, disse que não estava confiando no dinheiro de seu patrão, e sim no dinheiro que tinha em casa; quem pagou o Uber foi GURGEL; às reperguntas da defesa, questionado se sofreu alguma violência policial, disse que na hora da abordagem, os policiais falaram que a máquina era sua; foi algemado e agredido pelos policiais, que o obrigaram a sentar nas mãos e falaram que iam matá-lo; ficou dois meses com suas costelas e seu braço inchados; os policiais o agrediram e agrediram também CLÓVIS para que confirmassem algo que não sabiam; questionado pelo juízo se combinou de encontrar CLÓVIS na chácara, disse que não sabia que ele estaria lá; questionado como ele ia pagar sua corrida de Uber, se nem sabia que ele estaria no local, disse que no dia em que foi para a chácara, sabia que CLÓVIS estaria lá, pois ele tinha avisado que iria para olhar a mula de seu patrão; questionado por que CLÓVIS o avisou, se não era com quem ele estava negociando, disse que ele falou que ia olhar uma mula na chácara, então avisou que estava indo para o local para buscar seu carro, mas estava sem o dinheiro do Uber, então CLÓVIS falou que daria o dinheiro da corrida; combinou com JEFERSON de pagar R\$ 100,00, valor que CLÓVIS podia dar; questionado por que não pegou o dinheiro com CLÓVIS para pagar JEFERSON, disse que pegou o dinheiro com ele na chácara, R\$ 100,00, valor dado por CLÓVIS; questionado sobre ter dito, no início do depoimento, que estava esperando seu pagamento para completar o valor da corrida, disse que combinou com JEFERSON o valor de R\$ 100,00, dinheiro que deu na chácara, e disse que daria mais dinheiro quando chegasse em casa, mas não especificou o valor. Reinterrogado após o aditamento da denúncia, FRANCISCO negou o roubo. Questionado por que foi reconhecido como um dos assaltantes por três vítimas, disse que não tem ciência; questionado por que acha que foi reconhecido, disse que não pode falar, pois nunca esteve nesse lugar e nunca praticou "nada de roubo"; questionado se é coincidência ser reconhecido por três pessoas e estar junto com a res furtiva quando foi preso, disse que "para mim, é"; já foi processado por receptação, tendo sido inocentado em um assalto em 2005, ocasião em que ganhou o perdão da pena; estudou até a quarta série; nunca esteve nesse lugar e nunca participou de nenhum roubo; às reperguntas da defesa, questionado se enxerga sem óculos, disse que não, usa óculos há quatro anos; questionado se é incapaz de enxergar no escuro sem óculos, disse que não enxerga; questionado pelo juízo qual problema tem na visão, disse que fez um exame de vista e constatou que tem que usar óculos permanentemente, uma vez que não enxerga; questionado qual é o problema, disse que não sabe; questionado quantos graus possui, disse que quatro e meio em um olho, e cinco no outro; questionado se não sabe qual é o problema, disse que não sabe; tem o papel do exame de vista na sua casa, mas não se lembra (fls. 1387/1389).

Em juízo, o réu JEFERSON, interrogado (fls. 747/748), negou os fatos. Disse que, na data dos fatos, levou FRANCISCO até o local e, quando estava indo embora para São Bernardo, foi abordado por uma viatura, e levado para uma rua com pedras e mato, ao lado da via; na ocasião, os policiais perguntaram se tinha algum envolvimento, ao que respondeu negativamente, e falou que havia ido deixar um colega, pois trabalha como Uber, tendo deixado seu colega e sido abordado; na sequência, passou um carro, e foi feita uma perseguição, sendo que estava dentro da viatura; questionado quem estava no carro, disse que não sabia no momento, mas descobriu posteriormente, na Delegacia, que os ocupantes do carro eram FRANCISCO e GURGEL; questionado se tinha acabado de deixar FRANCISCO e ele já pegou outro carro e foi na direção em que estava, disse que já tinha sido abordado havia cinco ou dez minutos e, durante a abordagem, o carro passou pelo local; pela corrida realizada cobrou R\$ 100,00, referentes à gasolina; deixou FRANCISCO em uma chácara, onde não entrou, tendo apenas descido uma mochila e deixado FRANCISCO; parou o carro fora da chácara; questionado sobre um dos policiais ter dito que estava com a mão suja de tinta, disse que não estava com a mão suja de tinta, pois não mexeu com nenhuma tinta no local; no local, viu uma máquina, mas não perguntou a respeito, nem sabe dizer o nome do equipamento, pois não entende do assunto; FRANCISCO foi fazer manutenção na chácara, pois arrumou um serviço e ia passar o final de semana consertando cercas no local, e foi deixá-lo pois ele não tinha carro; FRANCISCO mora próximo, em São Bernardo do Campo, e foi fazer um "bico" em Atibaia; questionado sobre ter dito que confessava o crime, sendo que sua versão está negando os fatos, disse que não entendeu a pergunta; trabalha de aplicativo na parte da manhã, e na parte da tarde trabalha em uma adega e mercearia que possui no bairro onde mora; nos dois negócios, ganha de R\$ 5.000,00 a R\$ 6.000,00 por mês; estudou até o ensino médio completo; não foi processado anteriormente; às reperguntas da acusação, questionado sobre ter dito que cobrou só a gasolina de FRANCISCO, portanto não estava trabalhando, disse que no momento cobrou apenas o combustível, mas a corrida seria acertada assim que FRANCISCO fizesse o serviço; o valor da corrida era R\$ 150,00, mais os R\$ 100,00 da gasolina; questionado se já fez isso para FRANCISCO antes, disse que não, para nenhum local; questionado se já fez alguma corrida para alguém, deixando fiado, disse que para conhecidos sim; às reperguntas da defesa, questionado se conhece alguma das outras pessoas abordadas ou já teve contato com alguma delas, disse que não conhece nenhum dos dois; nunca foi a Atibaia, tendo sido essa a primeira vez; questionado qual foi seu percurso na manhã da sexta-feira, disse que saiu de casa aproximadamente às dez horas, e chegou em Atibaia por volta do meio-dia, tendo passado em um posto de gasolina no trajeto, no Rodoanel, onde abasteceu o carro, e continuou com a viagem, tendo passado por um pedágio em Mairiporã, salvo engano; do pedágio até Atibaia, crê que levou de trinta a quarenta minutos, mas não sabe o tempo exato pois não conhece a região.

Reinterrogado após o aditamento da denúncia, JEFERSON negou o roubo. Questionado por que acha que está sendo acusado pelo roubo e por que foi reconhecido pelas vítimas em uma certa oportunidade, disse que não foi reconhecido pelas vítimas na audiência; no local em que foi abordado no ano passado, apenas foi deixar FRANCISCO na região de Atibaia, tendo sido a primeira vez que foi até o local, onde o deixou, sendo abordado em seguida e vinculado aos demais réus, em razão de ter deixado FRANCISCO na chácara; não tem nenhum envolvimento com o crime; possui o ensino médio completo; não foi processado anteriormente; não tem nenhum envolvimento com o crime, sendo que tem um comércio na região de São Bernardo, e diariamente fica no seu estabelecimento, conforme relataram as testemunhas, seus funcionários da adega; não tinha como estar na linha de frente de um comércio e estar em Atibaia para cometer um delito; permanece no seu comércio o dia inteiro, faz compras e é responsável por tudo no estabelecimento; no dia do roubo, estava com sua mulher, Magda Amorim, sendo que tem até filmagens e gravações de farmácia e supermercado; não tem vínculo nenhum com o roubo e não conhece os outros dois acusados, apenas FRANCISCO; às reperguntas da defesa, questionado se tinha as mãos sujas de tinta quando foi abordado, disse que não; não tinha mãos e nem roupas sujas de tinta, até porque apenas deixou FRANCISCO, não tendo permanecido dois minutos no local, de

onde se retirou, pois tinha que abrir seu comércio; foi deixar FRANCISCO brevemente e foi embora; questionado onde foi abordado, disse que no caminho, quando estava indo embora da chácara, em uma estrada que não sabe o nome; tinha uma viatura parada, e foi abordado; não foi abordado na chácara, nem próximo ao local, e sim no trajeto, quando estava indo embora, sentido à rodovia; questionado se foi encontrado algum bem consigo, que era produto de roubo, disse que não foi encontrado nada; eles fizeram algumas perguntas e o algemaram sendo que, na sequência, passou um veículo Palio, e eles passaram a perseguir o referido veículo, enquanto estava dentro da viatura; não havia nada consigo, nem mancha de tinta (fls. 1387/1389).

Em juízo, o réu CLÓVIS, interrogado (fls. 747/748), negou os fatos. Disse que chegou na chácara e encontrou FRANCISCO, a quem conheceu no final do ano, para comprar uma mula de "Dito Japonês" e uns porcos; no percurso, foram abordados pela ROMU; questionado por que fugiram da ROMU, e não pararam quando solicitado, disse que não fugiram; quando passaram, o Uber estava parado e, ao passarem, foram seguidos; cerca de três minutos após, foram alcançados; questionado por que houve o acidente com a viatura, disse que não chegou a ver o acidente, pois estava à frente; foi até a chácara para comprar uns bichos de "Dito Japonês", sendo que FRANCISCO cuida da chácara; questionado sobre constar que FRANCISCO tinha acabado de chegar no local, disse que tinha marcado com ele, pois foi quem o apresentou os animais; questionado se negociou os animais e pagou a FRANCISCO, disse que não; "Dito Japonês" não estava na chácara; questionado por que a pessoa com quem negociou não estava na chácara no dia combinado, disse que não sabe; viu os animais, e já ia embora, então FRANCISCO, que é quem cuida do local, pediu para comprar combustível com ele, e foram abordados no percurso; não conhece ABMAEL, que é caseiro do local, e recebe R\$ 1.200,00; questionado se não conhece ABMAEL, como sabe quanto ele ganha, disse que ao chegar lá, ele falou quanto estava ganhando; nesse tempo que ficou na chácara, enquanto conversavam, ABMAEL falou, mas não o conhece; não conhece JEFERSON; questionado como sabe que era ele quem estava sendo abordado, disse que ele estava de Uber e foi quem levou FRANCISCO de São Bernardo até o sítio; tem um restaurante em sua casa, em Guaianases, e vende marmitas; saiu de lá cedo para ver os animais, pois tem uma chácara, onde cria alguns bichos; ganha cerca de R\$ 2.000,00 por mês; veio a Atibaia ver uma mula e uns porcos para comprar; questionado se já ia levar os animais embora, disse que não, ia apenas efetuar a compra e depois buscar de picafe; questionado por que não veio de picafe, disse que ia apenas ver os animais para comprar; ia pagar R\$ 3.000,00 pela mula, e ia comprar dois ou três porcos, sendo que pagaria R\$ 200,00 ou R\$ 250,00 por cada um; questionado como ia comprar quase R\$ 4.000,00 em animais, sendo que ganha R\$ 2.000,00 por mês, e de onde tiraria o dinheiro, disse que sua mulher é diarista, sendo que também faz serviço de pedreiro; ganha cerca de R\$ 2.000,00 com a venda de marmitas; questionado de onde ia tirar o dinheiro para pagar quase R\$ 4.000,00 em animais, disse que vai juntando aos poucos, e tem outras "coisinhas"; questionado se tinha dinheiro guardado, disse que sim; vai juntando, já que trabalha, assim como sua mulher, e faz "rolos"; foi processado por receptação em 2018, quando ficou preso por dois dias; questionado se é coincidência estar sendo processado novamente por receptação, disse que é a segunda vez; questionado sobre constarem vários furtos em sua ficha criminal, sendo que já é reincidente, já tendo passado da fase de condenação, disse que não sabia; às reperguntas da defesa, questionado se estava com a mão suja de tinta, disse que não estava, e não havia tinta dentro do carro; questionado se havia ido comprar tinta para pintar a máquina, disse que não; viu a máquina na chácara, mas não sabia do que se tratava, já que seu negócio era ver outra coisa; questionado pelo juízo por que havia uma peça da escavadeira dentro do seu carro, disse que não havia tinta, nem essa peça dentro do seu carro, sendo que não confessou nada do que a testemunha disse; questionado se a testemunha está inventando isso, disse que não tem conhecimento.

Reinterrogado após o aditamento da denúncia, CLÓVIS negou o roubo. Disse que não tem conhecimento disso; questionado por que algumas vítimas viram sua foto e o reconheceram, disse que acredita que não, pois já foi para o reconhecimento, e não

teve reconhecimento nenhum; questionado por que algumas vítimas viram sua foto na Delegacia e falaram que estava envolvido no roubo, disse que não sabe por quê, já que não estava; questionado por que estava com um dos objetos que foram roubados, disse que não estava; estava em Atibaia para comprar uns animais, pois tem um restaurante; nega o roubo; estudou até a oitava série; nunca foi processado; às reperguntas da defesa, questionada se estava com a mão suja de tinta no dia em que foi preso, disse que não; foi preso dentro do seu Palio, que está apreendido até hoje (fls. 1387/1389).

Quanto às demais provas produzidas, destaco:

O representante da vítima A3 Engenharia, Sr. Agnaldo Felix Gomes, ouvido às fls. 747/748, disse que no dia 23 ou 24 de fevereiro, ocorreu o roubo de uma escavadeira guardada em um aterro sanitário em Jarinu; o encarregado imediato fez o Boletim de Ocorrência, e foi providenciada, junto aos policiais, a busca da escavadeira, que foi encontrada, posteriormente, em Atibaia; acionaram os policiais, que fizeram as buscas, encontrando a máquina, sendo que foi até o local para se certificar de que era a máquina roubada, que foi encontrada cerca de uma semana após o crime; a máquina estava sendo descaracterizada quando foi encontrada pelos policiais, em Atibaia, no Bairro do Tanque; na ocasião, os criminosos estavam pintando a máquina de amarelo, cor diferente da original; às reperguntas da defesa de JEFERSON, questionado se acompanhou e chegou a ver as pessoas no dia em que a máquina foi apreendida, disse que não acompanhou, mas no dia em que o bem foi encontrado, os criminosos estavam algemados atrás da viatura; os policiais informaram que os réus estavam pintando a máquina; viu os réus no sítio, onde foi para constatar se a máquina apreendida era a da empresa vítima; na ocasião, os réus estavam algemados na viatura, do lado externo, na rua, em frente ao sítio; questionado sobre ter dito que as buscas pela máquina foram feitas durante uma semana, sendo que a abordagem dos réus ocorreu no dia 26, disse que não se recorda bem, devido ao tempo transcorrido, mas ficaram vários dias procurando a máquina; não viu os réus pessoalmente, apenas dentro da viatura; foi informado que uma viatura foi danificada na perseguição, mas não chegou a ver o veículo; não fez reconhecimento fotográfico dos réus; às reperguntas da defesa de CLÓVIS, questionado quantas pessoas estavam algemadas no local, disse que não se recorda se eram duas ou três pessoas na viatura; e que não chegou a ver ninguém pintando a máquina.

A testemunha Valdiney Rodrigues Pereira, guarda municipal, ouvida às fls. 747/748, disse que recebeu informação sobre um roubo ocorrido na cidade de Jarinu, onde entraram em um aterro sanitário e várias pessoas foram subjugadas e mantidas sob cárcere, tendo sido levados alguns animais, maquinários, três veículos e uma máquina escavadeira, que foi apreendida na receptação; diante de tais informações, uma das viaturas da Guarda Civil Municipal localizou o veículo Ford KA no Bairro do Portão; suspeitando que os outros veículos pudessem estar na mesma região, passaram a patrulhar com vistas ao referido veículo, bem como à máquina; posteriormente, obtiveram a informação, através da proprietária do veículo, que foi visto um caminhão carregando uma máquina no Bairro do Tanque e, diante do informado, se dirigiram até o bairro e passaram a patrulhar a área; através da câmera de um comércio local, foi possível visualizar um caminhão passando com a retroescavadeira em cima, então intensificaram o patrulhamento no bairro, uma vez que a área é extensa; posteriormente, e durante o patrulhamento, receberam uma nova denúncia, onde foi informado que, no interior de uma propriedade de um conhecido Dito Laranjal, havia quatro indivíduos e dois veículos, sendo que os indivíduos estavam pintando manualmente uma máquina, cujas características se assemelhavam à máquina roubada, o que causou estranheza no denunciante, razão pela qual informou a equipe; fizeram contato com as demais viaturas e se dirigiram até o local para averiguar; no caminho para o local, foi visualizado um dos veículos, um JAC Motors, que havia sido roubado da propriedade, e estava sendo conduzido por JEFERSON; foi feita a abordagem ao veículo, ocasião em que JEFERSON, indagado, apresentou informações divergentes, e admitiu que estava levando um amigo, de nome Zé, a uma propriedade nas proximidades, mas, por não conhecer bem o local, não sabia como voltar, sendo que caiu várias vezes em contradição; durante a abordagem, surgiu um veículo Palio

em alta velocidade, que tentaram interceptar, mas o condutor desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga; durante a fuga, a viatura em que estava acabou perdendo o controle e caindo e uma valeta, então outra viatura, de número 460, seguiu com a perseguição, logrando êxito em abordar o veículo mais à frente; indagados, os ocupantes do automóvel negaram qualquer envolvimento e, diante de tantas contradições, acabaram por confessar; JEFERSON estava com a mão toda suja de tinta, mas não falou o que estava fazendo no local; os dois ocupantes do veículo Palio, CLÓVIS, o condutor, e FRANCISCO, o passageiro, confessaram que estavam no interior de uma propriedade, realizando a pintura de uma máquina, na tentativa de descaracterizá-la, para, posteriormente, venderem o equipamento, e apontaram a direção do sítio, confirmando o que foi informado na denúncia; diante da situação, por se tratar de área rural, portanto com facilidade de os indivíduos empreenderem fuga, foram até o local, onde visualizaram a máquina ao fundo, no interior da propriedade, sendo que, em cima dela, estava ABMAEL, que foi detido, sendo constatado que a máquina em questão era produto do roubo ocorrido em Jarinu; os indivíduos confessaram que estavam no local para descaracterizar a máquina, sendo que já estavam em trâmite para vender o equipamento por cerca de R\$ 120.000,00; ABMAEL, indagado, alegou que era apenas o caseiro do sítio, e que estava no local somente para tomar conta da máquina, mas tinha conhecimento de que o equipamento era produto de crime e que, juntos, estavam descaracterizando o bem, para retirá-lo do local, e que o proprietário do local, vulgo Dito Laranjal, que não foi localizado na ocasião, tinha conhecimento de que a máquina estava lá e era produto de crime; questionado se havia algum tipo de denúncia quanto aos veículos JAC e Palio, disse que sim; a princípio, a denúncia foi de que estariam no interior de uma propriedade alguns indivíduos, tendo sido passadas as características dos veículos, um JAC, que teria sido roubado no aterro, e um Palio de cor prata, na propriedade, onde a máquina estava sendo pintada de forma manual, o que chamou a atenção do denunciante; questionado se a máquina estava velha e precisava ser pintada, disse que não; a máquina é de 2013 e estava em bom estado, sendo que alguns adesivos já haviam sido arrancados e os indivíduos estavam fazendo a pintura com um "rolinho"; na ocasião, todos falaram que tinham ciência de que a máquina havia sido roubada, e disseram que estavam negociando a venda do equipamento; todos estavam com as mãos sujas de tinta amarela; às reperguntas da defesa de JEFERSON, questionado quanto tempo passou entre a denúncia de que havia pessoas no sítio e a chegada da equipe no local, disse que recebeu a denúncia e, no trajeto, encontraram os réus, e aguardaram o apoio, mas não sabe quanto tempo demorou, mas acha que foi cerca de meia hora ou um pouco mais; no deslocamento, se depararam com o veículo JAC, cujas características haviam sido informadas na denúncia, então realizaram a abordagem; JEFERSON apresentou informações desconhecidas, mas não ofereceu resistência, sendo que fizeram uso de algemas, pelo receio de fuga; questionado o que seriam essas informações desconhecidas, disse que inicialmente JEFERSON disse que estava levando um amigo a um local, sendo que, posteriormente, disse que não sabia chegar no local em questão e, ao ser indagado onde esse amigo estava, JEFERSON disse que não sabia direito onde era, sempre dando respostas evasivas; questionado se a mão de JEFERSON estava suja de tinta e se isso constará no IC, disse que possivelmente, pois, conforme falou na Delegacia, a mão dele estava suja de tinta amarela; questionado se levou essa informação ao conhecimento do Delegado, disse que sim, mas não sabe se está nos autos; questionado se a informação de que o veículo JAC havia sido produto de roubo, como falou, disse que o veículo em que JEFERSON estava tinha as mesmas características do veículo roubado na propriedade, mas não era o mesmo veículo, sendo que não tinham o emplacamento do automóvel, e sim apenas as características informadas na denúncia; questionado se, durante a abordagem, acionaram ao COPOM e constataram se o veículo era produto de furto, disse que tinha o emplacamento do veículo que havia sido roubado e não coincidia com o veículo conduzido por JEFERSON; questionado quanto tempo passou entre a abordagem de JEFERSON até a chegada ao sítio, onde supostamente estava a máquina, disse que abordou JEFERSON, aguardou a abordagem ao Palio e, posteriormente, foram até o sítio, mas não sabe exatamente quanto tempo isso levou; questionado qual a

distância entre o local da abordagem e o sítio, disse que não sabe com exatidão, mas pode afirmar que não são mais de dez quilômetros; questionado se abordou JEFERSON dentro da propriedade, disse que não, e sim no trajeto; JEFERSON estava voltando do sítio; na ocasião, estava acompanhado do GCM Barbosa, sendo que quem abordou os outros ocupantes do veículo foi o encarregado da viatura, Oliveira; abordou, juntamente com o GCM Barbosa e o GCM Felinsky, o réu JEFERSON; questionado se, durante a abordagem, levaram JEFERSON para dentro de um matagal, disse que não; o réu permaneceu o tempo inteiro na rua, ao lado da via; posteriormente, após as informações desencontradas e a confirmação de que o veículo estava no sítio, foi dada voz de prisão a JEFERSON; questionado em qual momento colocaram JEFERSON no interior da viatura e foram atrás do outro veículo, disse que não o colocou dentro da viatura e foi atrás do outro veículo; questionado se não acompanharam a perseguição ao veículo Palio, disse que acompanharam, mas JEFERSON não estava dentro da viatura; questionado se JEFERSON estava dentro da viatura quando o veículo caiu dentro da vala, disse que não; o GCM Felinsky permaneceu no local fazendo a segurança de JEFERSON, uma vez que a busca pessoal já havia sido feita, e o réu não trazia risco; estavam em três na viatura, sendo que um permaneceu no local com JEFERSON, enquanto seguiu com seu parceiro em perseguição ao Palio; posteriormente, outra viatura seguiu com a perseguição e abordou o veículo Palio; questionado se algum representante da empresa compareceu no local, disse que sim, após a confirmação, pois precisavam buscar a máquina, que somente poderia transitar em cima de um caminhão; questionado se o representante da empresa reconheceu alguma das pessoas como sendo um dos roubadores, disse que não tem conhecimento acerca disso; questionado quem passou a informação dos veículos que estavam dentro da chácara, disse que foi uma denúncia anônima, pois infelizmente as pessoas não querem se expor, por medo de represália, sendo que o proprietário do local não é qualificado como uma pessoa de boa índole; questionado quem participou da abordagem de JEFERSON e da prisão dos outros envolvidos, disse que participou, juntamente com o GCM Barbosa, GCM Felinsky e, posteriormente receberam apoio do Inspetor Trofino, do GCM Marcos, bem como a viatura da ROMU, cujo encarregado era o sr. Oliveira, sendo que não se recorda exatamente dos demais, que ficaram em outro ponto, com o Palio; foi feita revista no interior do veículo em que JEFERSON estava, tendo sido encontrados apenas os pertences pessoais do réu; não se recorda da roupa de JEFERSON, mas crê que era uma calça jeans e camiseta; questionado se havia marcas de tinta nas roupas, disse que o réu tinha marcas de tinta na mão; às reperguntas da defesa de CLÓVIS, questionado se viu alguém pintando a máquina, disse que não viu; CLÓVIS foi abordado no trajeto, no veículo Palio, saindo ao sítio, juntamente com FRANCISCO, sendo que CLÓVIS era o condutor do veículo; não foi quem efetuou a prisão de CLÓVIS; questionado sobre ter dito que os quatro réus estavam com as mãos sujas de tinta, e por que não falou isso na Delegacia, disse que pode ter havido algum lapso na Delegacia, mas está falando agora, em juízo, e que visualizou os réus com as mãos sujas de tinta; questionado se visualizou os réus saindo da chácara, disse que abordou os veículos cujas características haviam sido apontadas na denúncia, o que foi confirmado posteriormente. Pelo juízo foi esclarecido à defesa que o depoente informou na Delegacia, em seu depoimento, que todos estavam com as mãos sujas de tinta.

A testemunha Adilson de Oliveira, guarda municipal, ouvida às fls. 747/748, disse que na data dos fatos, estava em serviço com a equipe de ROMU, por volta das treze horas, quando foram solicitados pela equipe moto, do GCM R. Pereira, que solicitou apoio no Bairro do Tanque, informando que havia algo relacionado à quadrilha que efetuou o roubo da máquina, crime que teria acontecido anteriormente em Jarinu; se deslocaram até o Bairro do Tanque e, no local, foram informados, via rede, que um Palio prata havia empreendido fuga das equipes que estavam no local; de posse das informações, se depararam com o veículo no contrafluxo, viraram a viatura e fizeram o acompanhamento do automóvel, cujos ocupantes não obedeceram à ordem de parada, sendo que, em certo momento, lograram êxito em realizar a abordagem; no Palio havia dois indivíduos, sendo CLÓVIS o condutor, e FRANCISCO o passageiro; na ocasião, os réus estavam com as mãos sujas de tinta e havia uma peça amarela

dentro do carro, bem como o telefone celular; os réus, ouvidos separadamente, apresentaram versões muito desencontradas, e demonstraram bastante nervosismo, vindo a confessar que vieram de Guaianases para Atibaia na intenção de descaracterizar uma máquina, que estava em uma chácara, sendo que tinham conhecimento de que o bem havia sido roubado; os réus confessaram os fatos e apontaram onde estava a máquina; chegando no sítio apontado pelos réus, as outras equipes da Guarda Municipal já tinham detido JEFERSON e ABMAEL; questionado onde ABMAEL foi detido, disse que pelo que os guardas informaram, ele era o responsável por ficar guardando a máquina, e foi detido no sítio, que, pelo que foi informado, pertence a Dito Laranjal, que é bastante conhecido no Bairro do Tanque, e esteve no local em data anterior, e também tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo, tanto que concordou em deixar a máquina na propriedade; não foi possível visualizar Dito Laranjal que, segundo apurado, é dono do sítio; a máquina não estava precisando ser pintada; os réus falaram que tinham ido ao local para descaracterizar a máquina, pois tinham a intenção de vender o bem, que era produto de roubo; na ocasião, os réus informaram que venderiam a máquina por R\$ 120.000,00; questionado sobre ter dito que viu as mãos de CLÓVIS e FRANCISCO sujas de tinta, disse exatamente; questionado quanto a JEFERSON e ABMAEL, disse que JEFERSON foi detido pela outra equipe, portanto não chegou a conversar com ele; ABMAEL também estava sujo de tinta; pelas informações que obteve de seus colegas, quando a outra equipe chegou no sítio, ABMAEL estava pintando a máquina; próximo à máquina, havia uma escada e muitas latas de tinta, sendo que, quando abordaram o Palio em que estavam CLÓVIS e FRANCISCO, ambos estavam indo comprar mais tinta, e estavam com uma peça da máquina, pois queriam ver a tonalidade do amarelo, para não comprarem da mesma cor, e sim um pouco diferente, para descaracterizarem o bem; às reperguntas da defesa de JEFERSON, questionado se foi quem fez a perseguição ao Palio, confirmou; a abordagem ao Palio não foi tão perto do sítio e não foi próximo de onde a outra equipe havia abordado JEFERSON, que estavam em outro veículo, um JAC Motors; uma das viaturas se envolveu em um acidente; questionado se, no momento do acidente, havia alguém dentro do bagageiro onde os presos são transportados, disse que acredita que não, porque foi no momento em que estavam tentando visualizar o veículo Palio; patrulha as partes principais do Bairro do Tanque, sendo que o local da ocorrência é uma área rural, então só vai até lá quando há solicitação ou algum tipo de ocorrência, mas muito de vez em quando acontece patrulhamento no local; questionado qual a distância ou quanto tempo leva do pedágio de Atibaia até local do sítio, disse que não sabe informar, mas não é tão perto; questionado acerca dos nomes dos agentes que participaram da abordagem de JEFERSON, disse que não sabe, pois, assim que assumiu o serviço, foi para o bairro, porque a outra equipe pediu apoio, mas não sabe informar, com precisão, quem abordou JEFERSON, nem sabe quantas pessoas participaram da abordagem; questionado se algum representante da empresa foi até o local onde a máquina estava, no momento em que foram abordados os réus, disse que não se recorda; não conversou com JEFERSON; questionado se os demais réus confirmaram a participação ou algum envolvimento de JEFERSON, disse que sim; CLÓVIS e FRANCISCO apontaram mais dois indivíduos, que eram JEFERSON e ABMAEL, que era o responsável por guardar a máquina; questionado qual a responsabilidade dos dois indivíduos ou qual o liame informado por CLÓVIS e FRANCISCO, já que falaram que havia mais duas pessoas, disse que pelo que foi informado, foi dito que ABMAEL estava na chácara para olhar a máquina e avisar as pessoas ou a quadrilha, caso acontecesse alguma coisa; no momento da abordagem, FRANCISCO disse que tinha conhecimento da quadrilha que efetuou o roubo, de forma bem violenta, anteriormente, em Jarinu; questionado sobre o que os demais réus falaram de JEFERSON, disse que quando chegou no sítio, ocasião em que JEFERSON estava detido, eles apontaram que ele estava junto e fazia parte, talvez para levar alguém lá para pintar a máquina, mas não se recorda; questionado com qual propósito JEFERSON estava junto, e se tal informação foi passada com detalhes, disse que pelas informações que foram passadas quando foram vistas movimentações no sítio, foi dito que foram vistos o veículo em que JEFERSON estava, e o veículo Palio, ambos dentro do sítio; não sabe se a abordagem

de JEFERSON ocorreu dentro ou fora do sítio; questionado quem passou as informações de que o veículo de JEFERSON estava dentro do sítio, disse que munícipes do bairro informaram as equipes da Guarda que estavam em patrulhamento pela área, sendo que, em conversa com um de seus amigos, ele informou que as informações foram passadas por populares que haviam visto movimentações estranhas no local, tendo visualizados os veículos Palio e Jac Motors; questionado se tais informações retratam o período em que o veículo Jac Motors ficou ou passou próximo à propriedade, disse que não sabe informar; não se recorda qual colega de farda passou as informações, mas talvez foi R. Pereira, sendo que havia mais alguns no local; questionado se algum proprietário reconheceu os réus, no sítio, como participantes ou com algum vínculo com o roubo, disse que não, pois, conforme falou, não conversou com qualquer pessoa que tenha falado que era dono da máquina; às reperguntas da defesa de CLÓVIS, questionado se a abordagem ao veículo Palio, onde estavam CLÓVIS e FRANCISCO, ocorreu fora do sítio, disse que sim, em local distante do sítio; não foram acompanhados por outra viatura durante a abordagem, ocasião em que estava acompanhado de dois colegas; questionado sobre ter dito que FRANCISCO falou que tinha conhecimento da quadrilha, e se CLÓVIS falou se tinha esse conhecimento, disse que FRANCISCO falou, mas CLÓVIS disse que não sabia de nada, tendo informado, ainda, que tinha ido até a cidade para pintar a máquina, mas tinha conhecimento de que o bem era produto de roubo; questionado sobre ter dito que os réus falaram que estavam indo comprar tinta, e quem falou isso, disse que ambos falaram, até porque estavam com uma peça da máquina dentro do veículo, para ver a tonalidade do amarelo da máquina, para que não comprassem uma cor igual; às reperguntas da defesa de FRANCISCO, disse que FRANCISCO foi abordado na estrada; a peça que estava dentro do veículo era da máquina; questionado se FRANCISCO poderia ter se sujado ao colocar essa peça no veículo, disse que não, porque a peça era da máquina mesmo, portanto, não tinha tinta fresca; questionado sobre constar nos autos que FRANCISCO estava de carona com CLÓVIS, e havia ido buscar gasolina para seu Kadett, sendo que, no sítio, cuida da cerca, e questionado se sabe o que FRANCISCO faz no sítio, disse que ele informou que veio para a cidade justamente para pintar a máquina, e que sabia que a máquina era produto de roubo, sendo que foi o único que falou que tinha conhecimento do roubo em Jarinu, mas falou que não fazia parte da quadrilha; questionado sobre nada disso constar nos autos, disse que FRANCISCO e CLÓVIS informaram que vieram para Atibaia para pintar essa máquina, e que sua intenção era descaracterizar o bem para vendê-lo por R\$ 120.000,00, sendo que, pelo que os réus falaram, já havia até um comprador; questionado se FRANCISCO fazia serviços gerais no sítio, consertando cercas, disse que ele falou que nunca tinha vindo para Atibaia, era de Guaianases e veio para o local justamente para fazer esse trabalho específico na máquina.

A testemunha Hermes Jun Nakashima, Delegado de Polícia, ouvido às fls. 747/748, disse que lavrou os flagrantes dos réus, que foram autuados em flagrante no plantão em que estava em serviço; se recorda que houve um roubo em Jarinu, onde quinze pessoas invadiram uma propriedade rural e subtraíram veículos e uma máquina de esteira da empresa A3 Engenharia; pelo que se recorda, a Guarda Civil obteve algumas informações de onde estaria a máquina, passou a realizar diligências e, no dia dos fatos, encontrou o bem no Bairro do Tanque, sendo que foram feitas várias diligências anteriormente; alguns dos réus foram abordados fora do sítio onde estava a máquina e, posteriormente, os agentes foram até o sítio e encontraram o bem estacionado e sendo pintado para ser descaracterizado com o objetivo de ser feita a venda do equipamento; na data dos fatos, não foi ao sítio, mas, posteriormente, dias depois, realizou diligências para encontrar o proprietário do imóvel, que foi apontado pelos guardas, tendo obtido a informação de que se tratava de "Dito Laranja"; às reperguntas da defesa de JEFERSON, questionado se os réus estavam sujos de tinta quando foram apresentados na Delegacia, disse que não se recorda, em razão do tempo transcorrido, mas havia uma imagem da máquina, que realmente havia sido pintada recentemente; questionado se, caso os réus estivessem sujos, a informação constaria no Boletim, inclusive se os condutores alegassem essa informação, disse que acredita que sim, teria mencionado, mas não se recorda,

devido ao lapso temporal; questionado se os policiais que realizaram a abordagem e levaram os réus até a Delegacia chegaram a individualizar a conduta de cada um, disse que no momento da apresentação da ocorrência, não, mas teve a suspeita de que todos estavam em união de propósitos para descaracterizar a máquina, pintando e mantendo o bem no sítio, sendo que todos estavam em conluio para a prática criminosa, mas a individualização de conduta de cada um não foi passada pelos guardas; questionado se algum veículo da corporação se envolveu em algum acidente, disse que se recorda que um dos guardas mencionou que, no acompanhamento do veículo Palio, os condutores receberam ordem de parada, não obedeceram e se evadiram, e a viatura acabou batendo em um bueiro ou uma guia da calçada, acidente que aparentemente apenas danificou a viatura; questionado se foi relatado que JEFERSON estava na viatura no momento da perseguição e veio a cair, disse que não se recorda; questionado se algum proprietário ou representante da empresa compareceu à Delegacia ou fez algum auto de reconhecimento dos acusados, disse que na data dos fatos, compareceu o representante da empresa A3 Engenharia, proprietária da máquina, mas não houve, por parte das vítimas, possibilidade de reconhecimento no sentido de que os réus participaram do roubo, razão pela qual crê que se tratou de receptação; questionado quanto tempo levaria do pedágio de Mairiporã até o Bairro do Tanque, onde os acusados foram presos, disse que são cerca de trinta e cinco quilômetros, aproximadamente, portanto, levaria cerca de quarenta minutos, considerando que precisa seguir por uma estrada rural para chegar até o sítio. A testemunha Magda Rosa Amorim, esposa do réu JEFERSON, ouvida como informante às fls. 747/748, disse que não estava no local quando JEFERSON foi preso; questiona se estava em Atibaia e viu a escavadeira hidráulica, disse que não; estava em São Paulo; questionada se não sabe nada sobre os fatos ocorridos, disse que não; às perguntas da defesa de JEFERSON, disse que ele em um comércio e trabalha como Uber, então ele fica na rua e na adega, sendo que fica em São Paulo, pois trabalhava como manicure, atendendo em domicílio; durante a semana, foi com JEFERSON a um mercado, a uma perfumaria e a um banco e, na sexta-feira, JEFERSON disse que ia para São Bernardo para comprar mercadorias para adega, e voltaria no sábado, mas ele não estava em Atibaia nestes dias, e sim em São Paulo; questionada se JEFERSON falou, na sexta-feira, que foi atender a um chamado ou alguma coisa, disse que ele comentou que ia fazer uma viagem de Uber para uma pessoa que morava perto de sua casa, no Pinheirinho, e que tinha cobrado R\$ 100,00 pela viagem, e na volta compraria mercadorias para a adega, e depois iria consigo na escola de sua filha para resolver a matrícula; na sexta-feira, dia 26, JEFERSON saiu de casa nove ou dez horas da manhã, para fazer a corrida, quando se falaram pela última vez, sendo que, à noite, quando estava saindo para trabalhar, foi informada pela polícia que JEFERSON havia sido preso, então procurou saber o que havia acontecido, pois ele não tem o costume de fazer essas coisas, razão pela qual ficou surpresa com o ocorrido; JEFERSON não tinha ido para Atibaia ou para a região anteriormente, somente na data dos fatos, sendo que trabalha de Uber há alguns anos, e já utilizou um Onix prata, sendo que atualmente estava usando um Jac, cujo financiamento ainda estão pagando, e alugaram outro para que pudesse continuar trabalhando; o veículo Jac está no nome de sua sogra Ozeni, mãe de JEFERSON; JEFERSON nunca se envolveu com crime ou alguma coisa errada, e não tem esse tipo de índole.

A testemunha Cristina Da Silva Rodrigues, amiga e ex-funcionária do réu JEFERSON, ouvida como informante às fls. 747/748, disse que não estava no local dos fatos no dia em que JEFERSON foi preso, mas falou com ele mais cedo; não viu o momento da abordagem policial, pois estava em São Bernardo, e a abordagem foi em Atibaia; às perguntas da defesa de JEFERSON, disse que trabalhava com JEFERSON e estava com ele todos os dias em sua adega e, no dia anterior, ele almoçou em sua casa e depois foram trabalhar, e, no dia do acontecido, falou com JEFERSON às onze horas da manhã, ocasião em que ele afirmou que estava fazendo uma corrida para Atibaia, pois também trabalha como uber; à tarde, ficou no estabelecimento de JEFERSON, e posteriormente recebeu a notícia de que ele havia sido preso; JEFERSON é casado com Magda, tem dois filhos, Larissa e Brian, sendo que, pelo que sabe, ele nunca respondeu a processo algum.

A testemunha Diogo Vinicius Lima de Souza, amigo do réu JEFERSON, ouvido como informante às fls. 747/748, disse que não estava em Atibaia no dia em que JEFERSON foi preso e não sabe nada sobre os fatos; às reperfes da defesa de JEFERSON, disse que era funcionário do réu, trabalhava das dez da manhã, normalmente até as dez da noite; começou a prestar serviços para JEFERSON quando a adega abriu, no final de outubro de 2020, sendo que o réu estava todos os dias no local, para fazer o fechamento do caixa, a listagem dos produtos faltantes, bem como fazia compras para o local, portanto, tomava conta de tudo; JEFERSON também é motorista de aplicativo.

A testemunha Iractan Cerqueira da Silva, amigo e ex-funcionário do réu JEFERSON, ouvido como informante às fls. 747/748, disse que não estava em no local dos fatos no dia em que JEFERSON foi preso e não viu o momento da abordagem; às reperfes da defesa de JEFERSON, disse que o réu passou a semana inteira em São Bernardo, sendo que ele fica na adega quando chega, já que também faz algumas corridas de uber, e, durante essa semana, JEFERSON ia trabalhar durante o dia, chegava à tarde e ficava na adega.

Após o aditamento da denúncia (fls. 807/816), foram ouvidas as vítimas Lidiomar, Thiago, Silvia, Luiz Gustavo e Jucimara, e a testemunha comum Alexandre, que disseram o seguinte:

A vítima Lidiomar da Silva, ouvida às fls. 1143/1145, disse que, juntamente com as outras vítimas, foi feito refém a noite inteira, por quinze a vinte pessoas armadas, que levaram os pertences das pessoas da casa, consistentes em carros, motos, motosserra e coisas de uso pessoal da chácara, além de os assaltantes terem matado dois animais para levar a carne, sendo que lembra de muitas coisas; chegou no local aproximadamente às quatro horas, e foi ajudar com a organização de uma festa de casamento; estava ajudando, quando chegaram quatro homens, que falaram que eram policiais e disseram que havia sumido algumas pessoas de uma clínica ao lado do local, clínica que não conhece, tendo os homens dito que estavam procurando essas pessoas; em razão das roupas que os homens estavam vestindo, percebeu que não se tratavam de policiais, já que as roupas não tinham nada a ver com vestimentas policiais; os homens, que estavam com armas nas mãos, mandaram todos entrarem para a casa e anunciaram o assalto, revelando que estavam no local para levar algumas máquinas da A3, sendo que uma delas foi levada; a princípio, eram quatro ou cinco homens, mas foram chegando mais pessoas, todas armadas, que passaram a noite inteira com as vítimas, e pegaram tudo que puderam; questionado se os homens pegaram alguma coisa sua, disse que eles usaram sua moto para fazer algo que não sabe, durante o período em que estavam na chácara, sendo que, posteriormente, colocaram areia no motor e deixaram o veículo jogado na entrada de Jarinu, tendo sido encontrado pelas pessoas da A3, na beira da estrada; teve um prejuízo de cerca de R\$ 1.500,00; todos os homens estavam armados; chegou a ver os rostos de muitos deles, pois estavam quase todos sem máscara, cerca de noventa por cento, apenas um ou outro não; havia uma criança pequena e uma senhora de mais de setenta e cinco anos, pelo que sabe, entre os reféns; havia uma criança com menos de cinco anos de idade entre os reféns, além de outra com cerca de um ano, portadora de um problema de saúde, sendo que os roubadores foram avisados para que não fizessem barulho quando a criança chegasse, já que ela não estava no local no início do assalto; quando os ladrões chegaram, estava com sua esposa, um casal da casa, a senhora idosa, mãe da mulher que ia casar, e o neto dela, mas mais pessoas estavam chegando para ajudar com a organização da festa; conforme as pessoas foram chegando, os assaltantes foram rendendo-as dentro da casa; aproximadamente às nove horas, chegaram algumas pessoas, com quem estava a criança com cerca de um ano de idade, que não poderia levar susto, pois desmaiava; os assaltantes chegaram aproximadamente às seis e meia, sendo que ficaram sob seu poder até as seis e quinze da manhã, portanto, doze horas; os assaltantes mataram duas vacas para levar a carne, e tentaram levar dois cavalos vivos, tendo os colocado na van, mas os animais começaram a se bater, e um deles morreu, então os assaltantes jogaram o cavalo morto para fora e soltaram o outro, não tendo conseguido levá-los; os ladrões também chutaram os cachorros que foram para cima deles; às reperfes da defesa de JEFERSON, questionado como estava o tempo no dia, disse que o tempo

estava bom, estável e sem chuva, sendo que, quando se iniciou o assalto, aproximadamente às onze horas, os ladrões cortaram a rede elétrica do local, o que acredita que foi feito para facilitar o roubo; ficou rendido, juntamente com as outras pessoas, na cozinha da casa, que é como um barracão, com divisórias de madeira; os ladrões pediram que agissem normalmente como se não estivesse acontecendo nada, mas não havia como fazer isso, pois estavam sob a mira de armas, portanto ficou afoito, sem condições de se concentrar; estavam cortando carne para fazer espetinhos, e não tinham como se concentrar, então tamparam tudo com plástico, e muitos dos reféns ficaram sentados, inclusive a senhora idosa, enquanto a criança ficou vendo televisão; um dos assaltantes ficou na porta e outros na janela, com armas nas mãos; na maior parte do tempo, ficou na cozinha, no fogão à lenha, mas muitos reféns ficaram sentados e outros caminhando para lá e para cá, enquanto os assaltantes ficaram parados na porta; questionado se no local que ficou tinha janelas ou cortinas, e se dava para ver a parte externa da casa com perfeição, disse que não dava para ver perfeitamente o exterior, pois estava fechado e escuro, então só via a janela, que ficava do lado direito, que fica na parte da frente do imóvel, sendo que os ladrões deixaram a janela aberta; a princípio, os assaltantes deixaram uma lâmpada acesa dentro da casa, e apagaram as luzes de fora da casa, portanto, não tinha como ver, pois estava escuro lá fora, mas dava para ver o local da janela que estava aberta, onde estava um dos assaltantes, um homem bem moreno e alto, com uma arma branca na mão, única visão que tinha durante a noite; após amanhecer, conseguiu ver mais coisas, pois o barracão é feito de madeira e possui vãos, por onde conseguiu ver os assaltantes transitando, ocasião em que viu muitas pessoas tentando colocar os animais dentro da van; questionado se consegue descrever as pessoas que o abordaram no início, disse que havia um rapaz bem moreno, de cor negra, sem barba, em quem não viu tatuagem, um baixinho, chefe dos criminosos, sem barba, com cabelo bem cortado e social, outro com físico forte, branco, com bigode, sendo esses os três dos quais mais se recorda; após a abordagem, foi posto para dentro da casa, e os outros criminosos ficaram transitando ao redor da casa, os quais não conseguiu ver o tempo todo, mas apenas algumas vezes, já que eles ficaram bebendo cervejas que haviam sido compradas para a festa do dia seguinte; quando os ladrões iam pegar cerveja, os via de relance; de manhã cedo, quando os assaltantes estavam indo embora, sendo que estava indo ao banheiro, os viu, mas eles estavam longe; lembra muito bem do moreno que ficou o tempo todo na janela, cujo rosto viu perfeitamente, bem como do que ficou na porta os vigiando; questionado se conhece Thiago Roberto da Cunha, disse que acha que ele é de Jarinu, de quem levaram o veículo Ford KA, tendo chegado no local depois; não sabe o nome completo dele, mas o Thiago que estava no local era esse; questionado se prestou declaração na Delegacia após o ocorrido, disse que sim; questionado se descreveu as características físicas de algumas pessoas para o Delegado, disse que sim; não se recorda se foi questionado quanto a isso, mas as pessoas de quem lembra são um moreno, um baixo e branco, que ficou na porta, um baixinho forte, de mais idade, que vinha sempre beber dentro da casa, sendo esses os que mais se recorda; não se recorda se chegou a ver nenhuma tatuagem nos indivíduos; questionado se conhece Gisele da Silva, disse que não lembra quem é; questionado se conhece Silvia, disse que é irmã da mulher que ia casar; questionado se teria condições de reconhecer os roubadores ao ouvir suas vozes, disse que é muito difícil lembrar das vozes; questionado se chegou a ser convidado para fazer reconhecimento fotográfico na Delegacia, disse que sim; questionado como foi feito esse reconhecimento, e o que foi apresentado, disse que foram apresentadas três fotos, dos RGs das pessoas, em preto e branco; aparentemente, dois homens das fotos pareciam muito com os assaltantes, sendo um o baixinho que ia sempre na cozinha, e um outro, o que viu com clareza; questionado se, quando fez o auto de reconhecimento fotográfico, chegou a falar de alguma compleição física, se era gordo ou magro, disse que sim; um deles era bem forte e gordo, um dos quais mais guardou na memória, juntamente com o moreno; questionado se os policiais mostraram as fotografias apenas de três homens, disse que não se lembrou do rosto de um deles; questionados se as vítimas trocaram, entre si ou com os policiais, filmagens ou fotografias antes de realizarem o reconhecimento, disse que não, não

tirou foto nenhuma; fez o reconhecimento na Delegacia, na semana anterior à audiência, no Fórum de Jundiaí, ocasião em que fez o reconhecimento e respondeu a algumas perguntas, mas não tirou fotografia nenhuma, tendo feito o reconhecimento pelas fotos que foram apresentadas; questionado se conhece Jucimara, disse que sim, é sua amiga e conhecida, e estava no local na data dos fatos; às reperguntas da defesa de FRANCISCO, questionado se lembra se algum dos roubadores usava óculos, disse que não se recorda. Feito o reconhecimento em audiência, não reconheceu os réus como autores do roubo.

A vítima Silvia Biscaino da Cunha, ouvida às fls. 1143/1145, disse que ia fazer a decoração do casamento da sua irmã, saiu de sua casa, em São José do Rio Pardo, a duzentos e setenta quilômetros do local dos fatos, às sete horas da noite, momento em que as outras vítimas, entre elas sua mãe e seu filho menor de idade, já estavam sob o poder dos assaltantes; saiu de sua casa às sete horas da noite para levar a decoração, que faria no sábado; próximo ao local, já vinha sendo escoltada por um Gol, cor creme; quando chegou no local, viu uma caminhonete vermelha, e suspeitou que alguma coisa errada estava acontecendo, então ligou para sua irmã para perguntar se estava havendo algo, mas ninguém atendeu; seu genro abriu o portão e falou para ficar dentro do carro; no local, as luzes estavam todas apagadas, com todos no escuro, ocasião em que estava com sua neta, que tem epilepsia, então sua irmã foi ao seu encontro e pediu para se acalmar; no momento, um homem colocou uma arma nas costas da sua filha, então percebeu que se tratava de um assalto; entraram para a casa, e a situação parecia um filme de terror; havia um homem na porta da sala, outro na porta da cozinha, outro na janela, além de um do outro lado; ficaram todos dentro da casa e não podiam conversar, pois os assaltantes os ameaçaram, tendo falado que não aconteceria nada consigo, mas que deveriam se afastar, pois estavam sob sua mira; até para ir no banheiro, que ficava na parte externa, eram observados pelos assaltantes, que estavam com as armas apontadas em sua direção; sua mãe tem setenta e um anos de idade, e sofreu um infarto na data dos fatos; quando iam ao banheiro, tinham que voltar correndo para dentro da casa, por causa das crianças, e estava com sua neta; um dos assaltantes mandou seu cunhado sair para pegar o cavalo de seu irmão; quando seu cunhado subiu, escutou pauladas, pois os assaltantes estavam matando as vacas, além de ter escutado os criminosos retirando as máquinas e os carros; os roubadores tentaram arrastar o carro do seu filho, e pediram os documentos do veículo do seu cunhado, que entregou, ocasião em que o assaltante perguntou se o carro tinha seguro, ao que seu cunhado respondeu positivamente, já que estavam sob as miras das armas; seu cunhado entregou os documentos do carro, sendo que os assaltantes tiraram o som do carro do seu sobrinho e levaram o carro, além da moto de um rapaz que estava no local, uma caminhonete que seu usava para seu sustento, no emprego, e ferramentas; questionados se os criminosos levaram alguma coisa sua, disse que nada, apenas o documento do seu filho, que estava dentro do carro, mas foi resgatado quando o carro foi encontrado; não teve nenhum prejuízo; questionada por quanto tempo foi feita refém, disse que chegou no local aproximadamente às onze horas da noite, sendo que foram liberados aproximadamente às oito horas da manhã, quando foram verificar se os assaltantes tinham ido embora; todos os assaltantes estavam com armas de fogo; no começo havia de dez a quinze roubadores, mas depois foram chegando vários outros, então não tinha como contar, sendo que todos eles estavam armados; questionada se, além da sua mãe idosa, havia muitas crianças no local, disse que havia sete crianças; questionada se os assaltantes ameaçaram ou bateram em alguém, disse que não chegaram a bater, nem machucar; na data dos fatos, estava com sua filha adolescente, com dezesseis anos na época, ocasião em que percebeu que um dos assaltantes, que estava usando máscara, estava de olho na sua filha, e queria pegá-la como refém, mas não aconteceu nada; questionada se fez, ou seus filhos fizeram, algum tipo de tratamento, e se ficaram traumatizados, disse que seus filhos estão fazendo tratamento, pois nunca tinha acontecido isso, sendo que sua filha tentou suicídio, e seu filho não sai do quarto, tudo isso por causa do assalto; até para ir a Campo Limpo, para a casa de sua mãe, seus filhos não querem acompanhá-la, pois ficaram com muito medo; às reperguntas da defesa de JEFERSON, questionada sobre ter dito que estava tudo escuro, e se permaneceu assim por todo o

tempo, disse que o assalto começou às sete horas, então não consegue falar quanto a esse horário, pois chegou às onze horas, quando já estava escuro, sendo que seu filho falou que apagaram as luzes às nove horas; questionada pelo juízo se as luzes foram acesas em algum momento quando chegou, disse que acenderam uma lâmpada bem fraca; questionada pelo juízo se conseguiu ver o rosto de algum dos assaltantes e se seria capaz de reconhecer algum deles, disse que seria capaz sim; mesmo com a lâmpada fraca, conseguiu ver bem o rosto, pois ele estava com uma lanterna; questionada pela defesa de JEFERSON onde ficou presa, disse que ficaram presos na sala, sendo que os assaltantes pegaram uns colchões para as crianças; não foram para quarto ou banheiro, ficaram na sala; questionada sobre os nomes das pessoas que ficaram consigo na sala, disse que eram seus filhos Juliano e Jussara, seu ex-genro Luiz Gustavo, Selma, seu cunhado Ademar, Gisele, Thiago, as crianças, o rapaz moreno, cujo nome não sabe, amigo da sua irmã, e uma moça loira, cujo nome também não sabe, e que é amiga deles; questionada se, na sala em que ficaram presos, havia janela ou porta, e se dava para ver a parte externa, disse que na sala tinha duas janelas e duas portas, e uma janela que era um vidro só, bem comprido, por onde dava para ver todo o movimento lá fora, mas havia uma cortina, e os assaltantes ficavam olhando caso abrissem a cortina, e mandavam que abaixassem as cabeças; questionada se alguém que estava consigo chegou a abrir a cortina, disse que não, pois os assaltantes apontavam as armas em sua direção a todo momento; os criminosos estavam olhando as três janelas e as duas portas, sendo que havia assaltantes atrás da casa; questionada se, em seu depoimento para os policiais, chegou a fazer a descrição de alguém, disse que chegou sim; havia um magrinho e "dentuço", um gordinho com uma mancha bem escura perto do olho, forte e com o cabelo jogado para o lado, um bem moreno, com fisionomia de pessoa boa, além de um bem "escurinho"; o magrinho dentuço usava um chaleco marrom ou cinza, o que não deu para ver bem pois estava escuro, sendo que todos usavam máscaras; questionada se havia câmeras ou sistema de segurança na chácara, disse que não; não sabe dizer se na região antes de chegar na chácara havia alguma câmera de segurança; questionada se compareceu à Delegacia para fazer reconhecimento fotográfico, disse que recebeu as fotografias dos assaltantes, e foi chamada para fazer o reconhecimento, mas, nesse dia, estava acamada, com COVID, então sua filha, que também foi vítima do assalto, mãe da neném, foi fazer o reconhecimento, juntamente com Luiz Gustavo; não foi fazer o reconhecimento pois estava em quarentena em razão da COVID; questionada se, quando compareceu na Delegacia para fazer o reconhecimento, alguém a forçou ou induziu, e quantas fotografias recebeu, disse que recebeu quatro fotografias, e ninguém a forçou; sua filha foi por vontade própria, pois viu os assaltantes, sendo que a filha dela tem epilepsia, e o marido dela saiu da firma depois do assalto; sua filha foi, pois a filha dela usa um medicamento muito caro e, se faltasse, a neném ficaria sem medicação; não foi na Delegacia, sua filha foi em seu lugar; não foi forçada a reconhecer ninguém; sua filha reconheceu todos que estavam nas fotos; questionada sobre as características dos indivíduos das fotos, disse que o dentuço estava sem barba, bem como os demais, o que sua filha também viu; questionada se os roubadores estavam com ou sem máscara na data dos fatos, disse que com máscara; o que viu na foto estava com máscara; o dentuço tirou a máscara para beber cerveja que seria usada no casamento, ocasião em que o viu; questionada se alguém entre as vítimas, além dos policiais, mostrou as fotografias, disse que não; questionada pelo juízo como reconheceu todos os assaltantes, já que falou que todos estavam com máscaras, e só um deles a tirou, disse que um tirou a máscara, outro foi até o banheiro para dar a lanterna para que seu genro acendesse para que urinassem, ocasião em que o assaltante começou a espirrar, tirou a máscara e colocou rapidamente, e reconheceu os outros dois pela fisionomia do olhar; questionada pelo juízo se viu as quatro fotos e não teve nenhuma dúvida de que eram os assaltantes, disse que não teve; questionada pela defesa de JEFERSON se lembraria da voz dos assaltantes se ouvisse, disse que não, porque eles se comunicavam entre si por assovios. Feito o reconhecimento em audiência, reconheceu o réu FRANCISCO como sendo um dos assaltantes, tendo dito que ele ficou na parte externa, mas não reconheceu os demais réus como autores do roubo.

A vítima Thiago Roberto da Cunha Menezes, ouvida às fls. 1143/1145, disse que

estava em sua casa, juntamente com um sobrinho seu, de Minas, que veio ajudar com os preparativos para o casamento da sua tia, que ocorreria no sábado; saiu do serviço, foi em casa, tomou banho e foi levar seu sobrinho onde sua tia mora, aproximadamente às sete e meia, em uma terça-feira, pelo que lembra, mas não se recorda da data; ao chegarem no local, foram abordados por indivíduos que, a princípio, acharam que eram policiais, pela maneira como foram abordados; os indivíduos os levaram para dentro da casa e pediram os celulares, mas não agrediram ninguém, e disseram que estavam no local para roubar as máquinas da empresa, mas que ninguém faria nada consigo; ficaram reféns até aproximadamente seis horas da manhã; os assaltantes levaram seu carro, bem como o som do veículo e outros pertences; conseguiu recuperar o veículo, mas não o som automotivo, tendo ficado com um prejuízo de cerca de R\$ 4.000,00; questionado se havia crianças no local, durante o assalto, disse que tinha seus dois filhos e dois priminhos seus, sendo que, posteriormente, outras pessoas, de Minas, chegaram no local, com uma neném; ficaram presos desde as sete e meia da noite, aproximadamente, até as seis horas da manhã, portanto, quase doze horas sob o poder dos assaltantes; questionado como ficou após o assalto, bem como sua família, disse que ficaram traumatizados, pois nunca tinham passado por isso; seus filhos não entenderam o que estava acontecendo, pois são crianças; questionado se chegou a ver arma de fogo, disse que sim; questionado quantas pessoas eram, disse que quando foi abordado, eram três, mas havia "um monte" de gente andando pelo local, e crê que havia treze ou mais pessoas; se recorda quase noventa por cento do rosto de um dos assaltantes, que era o rapaz que ficou os vigiando, na porta; quanto aos outros assaltantes, não se recorda muito; questionado se todos eles portavam armas, e quantas armas eram, disse que o que estava na porta tinha uma arma, outro rapaz, mais moreno, estava com duas armas, e o outro estava com mais uma; havia várias pessoas armadas durante o roubo; não houve agressão física contra si; questionado se, além do assalto em si, os criminosos os ameaçaram, disse que não; às reperguntas da acusação, questionado se os assaltantes fizeram alguma coisa com os animais da propriedade, disse que eles mataram duas vacas, tentaram roubar uns cavalos, mas, devido ao barulho que o cavalo fez, eles soltaram os animais; não viu se os assaltantes agrediram os cachorros; não sabe como eles mataram as vacas, pois o curral fica a uns quarenta ou cinquenta metros de onde estava, mas acha que foi com marretadas ou machadadas, pois não ouviu barulho de tiro; no início, achou que os assaltantes eram policiais, pois algumas pessoas disseram que iam acionar a polícia por causa da festa de casamento; os assaltantes não estavam vestidos como policiais; às reperguntas da defesa de JEFERSON, questionado se havia câmeras na chácara, disse que não; questionado como estavam vestidos os assaltantes, disse que um usava um sobretudo de cor escura, e os outros usavam camisas sociais de mangas compridas; quando chegou no local, estava com sua esposa, seus dois filhos e seu sobrinho; já estavam na casa sua tia Selma e seu esposo, que conhece como Tuta, sua avó Maria Helena e mais duas crianças, Kethelin e Marco; Luiz Gustavo, Jucimara e Silvia chegaram depois, sendo que Lidiomar e sua esposa já estavam no local; Gustavo e Silvia foram os últimos a chegar; posteriormente, ficaram todos juntos, dentro da residência, em uma sala grande; não ficaram amarrados, e não houve agressão nenhuma; a sala tem uma janela, um vitrô grande e duas portas, sendo que a sala e a cozinha são conjugadas, sendo um cômodo só; no momento em que estavam na sala, conseguia ver a movimentação de pessoas na parte externa, mas não era possível ver cem por cento o que estavam fazendo; o imóvel é feito de madeira e tem algumas frestas, portanto, dava para ver os vultos das pessoas passando; não levantaram para espiar quem estava lá fora pois havia um rapaz os vigiando; podiam tomar água, sentar e assistir televisão, mas não deixavam que olhassem muito; o rapaz da porta é moreno, com cerca de um metro e setenta e pouco, meio forte, mas não gordo; durante o assalto sua avó passou mal, pois é diabética e tem pressão alta. Feito o reconhecimento em audiência, não reconheceu os réus CLOVIS, ABMAEL e JEFERSON como autores do roubo, tendo dito que viu uma pessoa parecida com FRANCISCO, mas que estava sem óculos durante o crime, sendo que FRANCISCO usava óculos durante o reconhecimento.

A vítima Jucimara da Cunha da Silva, ouvida por precatória às fls. 1287/1335, disse

que na data dos fatos, quando sua tia ligou, por volta das sete e meia da noite, estava levando os preparativos para o casamento dela, sendo que chegou no sítio por volta das dez e meia ou onze horas da noite, momento em que o assalto já estava em andamento, e foi feita refém pelos roubadores; questionada se viu os rostos dos assaltantes e teria condições de reconhecê-los, disse que se recorda de dois, que ficaram sem máscaras, sendo que os demais utilizavam máscaras; questionada se fez o reconhecimento na Delegacia, disse que não; às reperguntas da acusação, questionada quantos eram os criminosos, disse que quando chegou no local, eram cerca de dez assaltantes, mas depois foram chegando mais pessoas, e não teve tempo para contar; todos os criminosos estavam armados, e faziam ameaças a todo momento, quando iam ao banheiro; questionada se teve algum bem subtraído, disse que levaram um dinheiro que estava na carteira, sendo que não teve tempo para pegar nada dentro do seu carro; sua neném tem problemas, e não conseguiu pegar seus remédios e fraldas; foram mantidos reféns até as oito horas da manhã do dia seguinte, quando os criminosos os liberaram, sendo que chegou ao local por volta das onze horas da noite; os assaltantes levaram bens de outras pessoas que estavam no local; não foi apresentada nenhuma pessoa na Delegacia; questionada sobre ter dito que tem plenas condições de reconhecer os assaltantes, e se foram apresentadas fotografias ou filmagens, disse que esses dois assaltantes que reconheceu estavam na porta, levando os reféns para o banheiro, com um revólver na cabeça, e iam beber água e pegar cerveja na geladeira, sem máscaras, razão pela qual se recorda deles, enquanto os demais usavam máscaras; se recorda de dois assaltantes; questionada se chegou a identificá-los na Delegacia por meio de alguma fotografia ou filmagem, disse que não; não conhecia nenhum dos criminosos, nem chegou a vê-los após os fatos; questionada se seria capaz de reconhecer algum dos assaltantes mesmo após o tempo decorrido, disse que sim; questionada sobre constar que foram apresentadas fotografias na Delegacia, e se não se recorda disso, disse que não se recorda muito, em razão do que houve com sua filha, e o crime afetou sua mente; às reperguntas da defesa do réu JEFERSON, questionada se conhece Alexandre Garcia Vieira e Lidiomar da Silva, disse que não; conhece Silvia Biscaino da Cunha, Thiago Roberto da Cunha Menezes e Gisele da Silva; Lidiomar é seu tio, mas não estava se recordando bem; quando chegou ao local, estava tudo escuro; foram mantidos reféns dentro da casa; ouviu as vozes dos roubadores, mas eles não falavam nomes, apenas se referiam como "irmão" ou se comunicavam por assovios; os criminosos usavam calças e roupas que cobriam os braços; foi ao banheiro cerca de quatro vezes, com as mesmas pessoas; às reperguntas da defesa do réu CLÓVIS, disse que foi cerca de quatro vezes ao banheiro, com as mesmas duas pessoas; questionada se na casa estava tudo apagado, disse que sim, mas ainda assim consegue reconhecer os criminosos, pois eles usavam as lanternas dos celulares para iluminar o percurso até o banheiro, chegando, inclusive, a iluminar a si próprios. Feito o reconhecimento em audiência, reconheceu o réu FRANCISCO como sendo um dos assaltantes, mas não reconheceu os demais réus como autores do roubo. Após o reconhecimento, questionada pela acusação por que reconheceu três indivíduos como autores do roubo, sendo que anteriormente havia dito que seria capaz de reconhecer dois dos assaltantes, disse que o outro indivíduo que reconheceu estava na janela, apontando um revólver para o seu primo; dois dos que reconheceu eram os mesmos que, durante o assalto, a levavam ao banheiro, enquanto o terceiro indivíduo que reconheceu, o número três, da segunda imagem, permaneceu na janela durante o roubo; reconheceu o indivíduo que segurava o número dois, da primeira imagem, bem como o indivíduo que segurava o número um, da segunda imagem, como sendo os dois assaltantes que a levavam ao banheiro durante o crime.

A vítima Luis Gustavo Morellin Ramos, ouvida por precatória às fls. 1287/1335, questionado pela acusação se esteve em Atibaia na data dos fatos, disse que sim; na data dos fatos, foi levar sua sogra para realizar os preparativos do casamento da irmã dela; saíram de São José e se dirigiram à chácara, onde foram abordados por três pessoas, sendo que, posteriormente, foram chegando mais pessoas; eram vários assaltantes, cerca de quinze a vinte; os criminosos mandaram que entrassem na casa, pediram os celulares de todos, colocaram os objetos em uma sacola e jogaram em cima do telhado; após cerca de vinte minutos, começaram a chegar mais pessoas, com a

intenção de roubar uma máquina da A3, da Prefeitura de Atibaia, tendo roubado, ainda, carros, motos, e pertences seus e do tio da sua ex-sogra; os assaltantes levaram objetos de várias pessoas que estavam na chácara; a festa aconteceria no sábado, e o assalto ocorreu na terça-feira; os criminosos levaram o cabo de vela do seu carro e seu talão de cheques; não conhecia os assaltantes, que usavam máscaras na ocasião; em determinado momento, um dos criminosos entrou pela porta e mandou todos abaixarem as cabeças, mas conseguiu ver seu rosto, já que ele não estava encapuzado, enquanto os outros estavam; não viu outros assaltantes com o rosto descoberto além desse que entrou pela porta; questionado sobre constar que reconheceu três dos assaltantes na Delegacia, disse que não se recorda; questionado como reconheceu esse assaltante cujo rosto conseguiu visualizar, disse que ele mandou todo mundo abaixar a cabeça, o que foi obedecido, mas, na ocasião, com medo, olhou para o rosto do criminoso; na Delegacia de Atibaia, fez a descrição do roubador, que usava um jaleco branco; questionado como reconheceu o assaltante na Delegacia, disse que reconheceu por meio de uma foto; questionado se foi exibida apenas uma foto ou várias, disse que foram três fotos, sendo que reconheceu um assaltante; questionado se seria capaz de reconhecer o criminoso pessoalmente ou por foto, disse que pessoalmente sim; questionado se houve ameaça de morte durante o assalto, disse que não; os criminosos mandaram todos ficarem quietos e disseram para não reagirem; todos os assaltantes estavam armados, inclusive os que estavam na janela e os que estavam fora da casa; não reconheceu o assaltante que estava na janela, pois ele estava encapuzado e estava escuro na parte externa; às reperguntas da defesa do réu JEFERSON, questionado se conhece Alexandre Garcia Vieira, disse que não; Lidiomar da Silva, salvo engano, é o tio da sua ex-namorada; Silvia Biscaino da Cunha é sua ex-sogra, Thiago Roberto da Cunha Menezes é primo da sua ex-namorada; Gisele da Silva Siqueira é mulher do primo da sua namorada; Jucimara da Cunha da Silva é sua ex-cunhada; todas essas pessoas estavam consigo no momento em que os assaltantes realizaram a abordagem; chegou na chácara por volta das oito ou nove horas; quando chegaram no local, estava escuro e com tudo apagado; logo que chegaram, desceram do carro e foram abordados e levados para dentro da casa, ocasião em que foi desligada a energia, tendo sido colocada, posteriormente, uma lâmpada no local onde foram mantidos; questionado se o assaltante que reconheceu por fotografia tinha barba, disse que ele estava com o rosto limpo; ficou sob o poder dos assaltantes por volta de onze horas; chegou no local por volta das vinte horas, sendo que os assaltantes liberaram os reféns por volta das oito horas da manhã do dia seguinte; questionado se, quando foram mostradas as fotografias na Delegacia, o Delegado chegou a esclarecer que aquelas fotos eram das pessoas que constavam no processo, tão somente, disse que não; questionado se teria condições de reconhecer as pessoas cujas fotografias foram apresentadas na Delegacia, disse que sim; questionado se chegou a ouvir o roubador e se o reconheceria pela voz, disse que talvez, pois ele fala meio "arrastado"; o assaltante que o abordou, o qual não reconheceu, usava máscara, mas o outro estava sem, e não usava óculos; às reperguntas da defesa do réu CLÓVIS, questionado em que lugar da casa ficou quando foi abordado, disse que ficou separado em um sofá; não conseguiu ver pela janela, que era de vidro, sendo que os assaltantes colocaram uma cortina, mas ainda assim dava para ver a parte externa, no entanto, estava tudo escuro; questionado como pode reconhecer as pessoas, se estava tudo escuro dentro da casa, disse que dentro da casa tinha uma lâmpada acesa, que foi colocada pelos criminosos; os assaltantes mandaram todo mundo abaixar a cabeça mas, sem querer, acabou olhando para o rosto de um deles. Feito o reconhecimento em audiência, não reconheceu os réus como autores do roubo, tendo dito que tem dúvidas quanto ao réu CLÓVIS. Questionado pela defesa do réu CLÓVIS se a pessoa que teve dúvidas quanto ao reconhecimento estava com máscara durante o assalto, disse que ele estava com a máscara no meio do rosto. A testemunha Alexandre Garcia Vieira, Guarda Municipal, ouvida às fls. 1143/1145, disse que não se lembra dos fatos; questionado se não olhou o Boletim de Ocorrência, e se foi intimado e não sabia que ia participar dessa audiência, disse que viu agora no e-mail; está em serviço e o contataram agora; questionado sobre constar no B.O. que foi solicitado, pois havia pessoas mantidas reféns durante um assalto, e se lembra de ter sido solicitado para atender essa ocorrência, disse que

infelizmente não se recorda.

Eis a prova oral colhida.

Inicialmente, os réus foram denunciados pelo delito de receptação, uma vez que foram surpreendidos na chácara (onde estava uma retroescavadeira subtraída durante o assalto), bem como nas proximidades do local, enquanto providenciavam a descaracterização do equipamento para a venda. Interrogados em juízo, inicialmente sobre a receptação, negaram os fatos. Questionados sobre o roubo, continuaram negando.

ABMAEL disse que é caseiro do sítio, e que um rapaz, de nome Abraão, deixou a escavadeira, para que fosse aberto um tanque na propriedade, ocasião em que seu patrão estava viajando, então, inocentemente, concordou que a máquina fosse deixada no local, sem consultar seu empregador.

Reinterrogado após o aditamento de fls. 807/816, negou o roubo, alegando que estava em um sítio na data dos fatos.

FRANCISCO disse que presta serviços para o proprietário da chácara onde estava a máquina desde dezembro e que foi até o local para buscar seu carro, que havia deixado alguns dias antes. Narrou que, na ocasião, constatou que o veículo estava sem combustível e pediu uma carona a CLÓVIS para que comprasse gasolina na cidade, tendo sido abordados pela Guarda durante o percurso. Questionado quanto à escavadeira, disse que não sabia o que a máquina fazia no local, e que não chegou perto do bem.

Reinterrogado após o aditamento de fls. 807/816, negou os fatos, alegando, em síntese, que nunca participou de nenhum roubo.

CLÓVIS disse que foi até a chácara para comprar uma mula e alguns porcos, e que, após ter olhado os animais, deu uma carona a FRANCISCO até a cidade, para que ele pudesse comprar gasolina, tendo sido abordados pela Guarda Municipal durante o percurso. Narrou, ainda, que viu a máquina no sítio, mas não sabia do que se tratava.

Reinterrogado após o aditamento de fls. 807/816, negou o roubo, argumentando que estava em Atibaia para comprar uns animais, pois tem um restaurante.

JEFERSON, igualmente, negou os fatos, alegando que apenas levou FRANCISCO até o sítio, uma vez que trabalha como uber, tendo dito, ainda, que não conhece os outros dois réus.

Reinterrogado após o aditamento de fls. 807/816, também negou o roubo, alegando que apenas foi deixar FRANCISCO na região de Atibaia, ocasião em que foi abordado quando retornava para sua cidade. Disse, também, que não conhece os outros réus, apenas FRANCISCO, e que na data do roubo estava com sua mulher, o que pode ser comprovado por gravações de estabelecimentos.

No entanto, as narrativas dos réus CLÓVIS, FRANCISCO e ABMAEL restaram fragilizadas ante as demais provas produzidas, estando claro que os réus, com suas versões, visam, tão somente, se eximirem da responsabilidade pelos crimes. Senão, vejamos: O representante da vítima A3 Engenharia relatou que a escavadeira foi roubada dias antes, em Jarinu, e que, alguns dias após o crime, foi encontrada no sítio em que os réus foram detidos, então foi até o local para certificar que a máquina pertencia à empresa vítima, ocasião em que constatou que o bem estava sendo pintado de uma cor diferente da original, para que fosse descaracterizado.

O guarda municipal Valdiney narrou, em síntese, que, após denúncia de que a máquina roubada estaria no sítio, se dirigiu, juntamente com sua equipe, até o local, se deparando com JEFERSON no percurso, e que, durante sua abordagem, surgiu um veículo Palio em alta velocidade, cujos ocupantes eram CLÓVIS e FRANCISCO, e desobedeceram a ordem de parada, no entanto, foram interceptados por outra equipe da Guarda.

Narrou que os réus estavam com as mãos sujas de tinta, e que CLÓVIS e FRANCISCO confessaram que estavam no interior de uma propriedade, realizando a pintura de uma máquina, na intenção de descaracterizá-la, para vendê-la posteriormente, ocasião em que apontaram a direção do sítio. Na propriedade, se deparou com ABMAEL, que estava em cima da máquina, e foi detido, tendo alegado que estava apenas tomando conta do bem. Acrescentou, ainda, que todos os réus declararam que tinham ciência de que a máquina havia sido roubada, e que estavam negociando a venda do equipamento.

O guarda municipal Adilson disse que, após solicitação de outra equipe, se dirigiu

até o local, se deparando com CLÓVIS e FRANCISCO em um veículo Palio, ocasião em que os réus desobedeceram à ordem de parada. Narrou que ambos os réus apresentaram versões desencontradas e estavam com as mãos sujas de tinta, além de levarem, no carro em que se encontravam, uma peça da escavadeira, e acabaram admitindo que estavam na chácara na intenção de descaracterizar a máquina para vendê-la por R\$ 120.000,00, tendo os réus afirmado que já havia um comprador. Disse, também, que, na chácara, JEFERSON e ABMAEL já haviam sido detidos pela outra equipe da Guarda. Narrou, ainda, que FRANCISCO disse que tinha conhecimento da quadrilha que efetuou o roubo, de forma bem violenta, anteriormente, em Jarinu, e que CLÓVIS também falou que tinha conhecimento de que o bem era produto de roubo.

As testemunhas de defesa Magda, Cristina, Diogo e Iractan nada de útil falaram, posto que não presenciaram os fatos, tendo sido ouvidas como informantes.

Após o aditamento de fls. 807/816, foram ouvidas as vítimas Thiago, Lidiomar, Silvia, Luiz Gustavo e Jucimara, além da testemunha comum Alexandre.

A vítima Lidiomar disse que foi feita refém a noite inteira, por cerca de quinze a vinte pessoas, todas armadas, que levaram vários pertences das vítimas e de uso pessoal da chácara, além de terem matado dois animais. Narrou que, a princípio, quatro ou cinco homens chegaram no local e anunciaram o assalto, mas, posteriormente, chegaram vários outros criminosos, também armados, sendo que as vítimas, entre elas crianças e uma idosa, foram rendidas por cerca de doze horas. Disse que também que os criminosos tentaram levar dois cavalos, sem sucesso, mas um dos animais acabou morrendo devido à tentativa dos ladrões de colocar os animais em uma van, sendo que os roubadores chegaram a agredir os cachorros da propriedade. Narrou, ainda, que os assaltantes usaram sua moto e depois colocaram areia no motor, deixando o veículo jogado na entrada de Jarinu, tendo restado, por isso, um prejuízo de cerca de R\$ 1.500,00.

A vítima Silvia narrou que, quando estava chegando no local dos fatos, já vinha sendo escoltada por um veículo Gol, cor creme. Disse que, na ocasião, estava com sua neta, que tem epilepsia, e a situação parecia um filme de terror, já que havia vários assaltantes, todos armados, sendo que os criminosos ameaçavam as vítimas, que até para ir ao banheiro eram observadas pelos assaltantes, sob a mira de suas armas. Disse, também, que os criminosos mataram vacas, e levaram diversos bens das vítimas. Narrou, ainda, que foi mantida refém por várias horas, sendo que sua mãe, idosa, sofreu um infarto na data dos fatos, e que, devido ao crime, seus filhos estão fazendo tratamento, sendo que sua filha chegou a tentar suicídio e seu filho não sai do quarto. Por fim, feito o reconhecimento em audiência, reconheceu o réu FRANCISCO como um dos roubadores.

A vítima Thiago disse que foi mantido refém, juntamente com as outras vítimas, entre elas crianças, até aproximadamente seis horas da manhã, tendo ficado traumatizado em razão do ocorrido, assim como sua família. Narrou que havia várias pessoas armadas no local, sendo que um dos criminosos portava duas armas e que, durante o assalto, sua avó passou mal. Disse, ainda, que os assaltantes levaram seu carro, que conseguiu recuperar, e o som automotivo, não recuperado, restando um prejuízo de cerca de R\$ 4.000,00. Por fim, feito o reconhecimento em audiência, disse que, durante o roubo, viu uma pessoa muito parecida com o réu FRANCISCO, mas que, diferente do réu durante a audiência, o assaltante não usava óculos na ocasião dos fatos.

A vítima Jucimara disse que chegou no local quando o assalto já estava em andamento, por volta das onze horas da noite, momento em que foi feita refém pelos roubadores, assim permanecendo até as oito horas da manhã. Disse, também, que todos os criminosos estavam armados, e faziam ameaças a todo momento, tendo os assaltantes levado um dinheiro que estava na sua carteira, além de bens de outras pessoas que estavam no local. Narrou, ainda, que alguns dos assaltantes estavam sem máscaras, razão pela qual seria capaz de reconhecê-los. Por fim, feito o reconhecimento em audiência, reconheceu FRANCISCO como um dos autores do roubo.

A vítima Luis Gustavo disse que chegou ao local com sua sogra aproximadamente às oito ou nove horas da noite, e foram mantidos reféns até às oito horas da manhã do dia seguinte. Narrou, também, que várias pessoas, todas armadas, participaram do assalto, e que os criminosos tinham a intenção de subtrair a máquina pertencente à

empresa A3, tendo levado, ainda, pertences dos reféns, inclusive seus e do tio da sua ex-sogra. Disse, ainda, que conseguiu ver o rosto de um dos assaltantes, que não estava encapuzado. Feito o reconhecimento em audiência, não reconheceu os réus como autores do roubo, tendo dito, com relação ao réu CLÓVIS, que tinha dúvidas, já que o indivíduo que viu usava uma máscara até o meio do rosto.

Por fim, a testemunha Alexandre nada de útil falou, posto que, ouvida em juízo, disse que não se lembrava dos fatos.

Portanto, verifica-se que o réu FRANCISCO efetivamente praticou o roubo, nos termos da denúncia. Isto porque, não bastasse ter sido reconhecido pela vítimas Silvia, Thiago e Jucimara, como um dos assaltantes, foi encontrado, poucos dias após o crime, em posse da retroescavadeira subtraída, enquanto descaracterizava a máquina, juntamente com CLÓVIS e ABMAEL. Aliás, o representante da vítima A3 Engenharia e o Delegado de Polícia, ouvidos, confirmaram que o bem estava estacionado no sítio, ocasião em que estava sendo pintado com o objetivo de ser vendido posteriormente, tudo a comprovar, portanto, que o crime foi minuciosamente orquestrado, desde o assalto até a preparação para a venda dos bens roubados.

Observo que, conforme narrado pelas vítimas de maneira uníssona, o roubo foi praticado em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas, e mediante uso de arma de fogo, de modo que a conduta do réu FRANCISCO se amolda perfeitamente à descrição do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art. 70, já que foram subtraídos vários bens, de ao menos três vítimas, conforme já exposto acima.

No entanto, quanto aos réus ABMAEL e CLOVIS, não se formou a certeza necessária para condená-los pelo delito de roubo, já que não foram reconhecidos pelas vítimas em juízo, embora tenham sido por elas reconhecidos extrajudicialmente. É certo que eram vários os assaltantes e as vítimas não teriam como lembrar de todos, mas na dúvida, não é possível a condenação por este delito.

Contudo, ainda que as provas sejam insuficientes para condená-los pelo crime de roubo pelo qual foram denunciados, não é o caso de absolvição, mas sim de desclassificação de suas condutas para a prevista no art. 180, caput, do Código Penal, já que foram surpreendidos, três dias após o assalto, na posse de parte da res furtiva, enquanto providenciavam a descaracterização de um dos bens subtraídos, qual seja, uma máquina retroescavadeira, de cuja origem ilícita todos tinham plena ciência, tanto é que estavam acompanhados de FRANCISCO, um dos roubadores.

Assim, considerando que ABMAEL e CLÓVIS estavam na propriedade, conforme eles mesmos admitiram, local onde estavam o bem objeto de um roubo ocorrido alguns dias antes na cidade de Jarinu, bem como considerando que estavam acompanhados de um dos assaltantes, não restam dúvidas de que tinham plena ciência da origem ilícita do bem, até porque suas versões não foram de qualquer forma comprovadas.

Não é minimamente crível que referidos réus não tivessem conhecimento da procedência ilícita do bem do qual detinham a posse, uma vez que estavam na propriedade onde o bem estava guardado, especialmente considerando que, conforme narrou o representante da vítima, a escavadeira estava sendo pintada de cor diferente da original, claramente para descaracterizar a máquina e, assim, ocultar sua origem, e considerando, ainda, que o guarda municipal Adilson narrou que FRANCISCO e CLÓVIS admitiram que tinham conhecimento de que o bem havia sido roubado anteriormente.

Aliás, o próprio ABMAEL admitiu que foi quem recebeu a máquina, uma vez que seu patrão estava viajando na ocasião, dizendo que autorizou que o bem fosse deixado na propriedade, o que, segundo alegou, fez inocentemente.

Boa-fé e inocência têm limites, sendo que a jurisprudência massiva entende que a posse da coisa espúria inverte o ônus da prova:

“PENAL. APELAÇÃO. RECEPÇÃO. FATO TÍPICO. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. POSSE DO BEM SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PENA ADEQUADAMENTE DOSADA. 1) Absolvição Atipicidade Descabimento - Provas orais que demonstram a ciência do réu quanto à origem criminosa do bem receptado, o que se extrai também pelas provas indiciárias (artigo 239 do Código de Processo Penal) Tendo o acusado sido encontrado na posse do bem, há inversão do ônus da prova, competindo àquele apresentar escusa legítima para justificar a posse do bem cuja origem criminosa se

apurou - Precedentes jurisprudenciais - Condenação mantida. 2) Pena - Dosimetria - Pena-base - Elevação - Cabimento - Bem receptado de alto valor - Maior ousadia pela facilitada vigilância repressiva quanto a automóveis - Periculosidade revelada pela tentativa de fuga. Pena mantida" (TJ-SP 0091942-80.2011.8.26.0050; Relator: Alcides Malossi Junior; Data de Julgamento:04/02/2016; 8ª Câmara de Direito Criminal; Data de Publicação: 11/02/2016) (Destaquei).

E ainda:

"DELITO DE RECEPÇÃO. A posse injustificada do bem, encontrado em poder do réu, faz presumir a autoria, competindo ao possuidor demonstrar que obteve a motocicleta de modo lícito. Caso contrário, a presunção transmuda-se em certeza. O ônus da prova tem aplicação inversa. Assim, não comprovada a versão apresentada, resta configurado o delito. Condenação mantida. Pena alterada. Apelo parcialmente provido, por maioria". (Apelação Crime Nº 70055231948, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedrosa de Albuquerque Neto, Julgado em 01/08/2013) (destaquei).

Cabe, sobre o tema, apontar que "(...) a perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, da origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive, indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples, podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (TACRIM-SP-AC - Rel. Bento Mascarenhas - RT 726/666) (destaquei).

E, embora CLÓVIS tenha alegado que foi até o local tão somente para comprar alguns animais, não trouxe aos autos nada que comprovasse suas alegações, não sendo minimamente crível que o réu tenha se dirigido de sua casa, em outra localidade, até a propriedade rural apenas para "olhar" os animais e depois ir embora, tanto é que os réus FRANCISCO e ABMAEL negaram categoricamente que estavam vendendo a tal mula, sendo que o dono da chácara supostamente estava viajando. Ou seja, a versão de CLÓVIS não se sustenta.

Não é coincidência alguma, portanto, que os réus FRANCISCO e CLÓVIS (não por acaso, condenados anteriormente por um roubo e três receptações, o primeiro, e um furto, o segundo) estavam juntos exatamente no local em que estava o bem que havia sido roubado dias antes, e que lá estava sendo descaracterizado, local este em que também estava ABMAEL (também não por acaso, condenado anteriormente por tráfico, roubo e ameaça), que, repito, conforme alegou, "inocentemente" recebeu a escavadeira na propriedade, sem sequer consultar o dono do imóvel. Ou seja, é certo que FRANCISCO participou do roubo, e, ainda, que os réus ABMAEL e CLOVIS são autores do crime de receptação.

Por tudo isto, não há que se falar em falta de provas para a condenação.

Por fim, quanto ao réu JEFERSON, as provas produzidas não trouxeram a certeza necessária para o decreto condenatório, de modo que há dúvidas se o réu efetivamente concorreu para o roubo ou para a receptação, posto que não foi reconhecido pelas vítimas, havendo dúvidas se ele apenas transportou FRANCISCO na data da abordagem, especialmente considerando que todos disseram que JEFERSON fez uma corrida até o local, levando FRANCISCO, mas sequer chegou a entrar na cena do crime, de forma que a prova se tornou frágil quanto a ele.

Assim, à míngua de provas suficientes, ante as vicissitudes do caso concreto, melhor consulta ao critério de justiça, a absolvição do réu; a dúvida, neste caso específico, deve favorecê-lo.

Pode ser que, de fato, JEFERSON tenha participado do roubo ou da receptação, mas, diante das provas colhidas, não se formou a certeza necessária para sua condenação, aplicando-se, pois, o princípio do in dubio pro reo.

Assim, de rigor, a parcial procedência da ação, para condenar o réu FRANCISCO pelo crime de roubo, nos termos da denúncia, e desclassificar as condutas dos réus ABMAEL e CLOVIS para o delito do art. 180, caput, do Código Penal, absolvendo o réu JEFERSON.

Passo a dosar a pena dos réus ABMAEL, FRANCISCO e CLÓVIS.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, do

Código Penal.

1 - Réu FRANCISCO

O réu ostenta maus antecedentes, conforme se verifica dos processos cujas certidões estão juntadas às fls. 105 (proc. 8539-39.2005 - roubo majorado) e fls. 107 (proc. 10260-90.2002 - receptação).

Culpabilidade exacerbada, tendo em vista o grau de complexidade e sofisticação do crime, conforme já exposto, sendo evidente que sua execução foi minuciosamente orquestrada previamente, e posta em prática de maneira quase cinematográfica, envolvendo diversas pessoas, todas armadas, que mantiveram, por horas, várias vítimas reféns, entre elas crianças, tendo os assaltantes matado alguns animais e agredido outros, o que extrapola, em muito, o normal à espécie. Quanto à conduta social do réu, lamentável. Não obstante já ter respondido por vários crimes, o réu segue na mesma atividade ilícita, vindo a praticar crime de peculiar gravidade, demonstrando que faz do crime seu meio de vida, restando claro seu desprezo pelas leis e pelo convívio em sociedade, merecendo, portanto, maior reprimenda. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminosa teve graves consequências, já que as vítimas Lidiomar e Thiago tiveram prejuízos de cerca de R\$ 1.500,00 e R\$ 4.000,00, respectivamente, uma vez que os assaltantes danificaram a moto de Lidiomar e subtraíram o som automotivo de Thiago, bem que não foi recuperado. Ademais, Thiago narrou que ficou, assim como sua família, traumatizado com o ocorrido, e Silvia relatou que seus filhos seguem fazendo tratamento, sendo que sua filha tentou suicídio e seu filho não consegue sair do quarto, tudo isso devido ao assalto.

Tais consequências não podem ser ignoradas, além do que boa parte da res furtiva não foi recuperada. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento das vítimas. Observo que foram, ao menos, três crimes de roubo, já que, conforme já devidamente analisado, os assaltantes subtraíram o patrimônio das vítimas A3 Engenharia, Lidiomar e Thiago.

Assim, em razão dos maus antecedentes, da culpabilidade, da conduta social do réu e das consequências dos crimes, a pena-base quanto a cada crime de roubo, é fixada acima do mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão e multa de 16 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do art. 61, II, j, do CP, posto que o crime foi praticado durante estado de calamidade (art. 385 CPP), bem como a agravante da reincidência, conforme se verifica dos processos cujas certidões estão juntadas às fls. 104/105 (proc. 3447-25.2017 - receptação e corrupção ativa) e fls. 106/107 (proc. 56583-45.2012 - receptação).

Há, ainda, a agravante do inciso 61, II, h, do CP, já que havia, entre as vítimas, várias crianças, e uma idosa, do que o réu tinha plena ciência, não havendo atenuantes.

Assim, agravo a pena do réu, que passa a 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 26 dias-multa.

Na última fase, com fundamento no artigo 157, § 2º, incisos II e V, bem como do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, verifica-se a incidência de três causas especiais de aumento de pena. Os crimes, como exposto, foram praticados em concurso de agentes, com o uso de arma de fogo, tendo havido restrição da liberdade das vítimas.

Quanto às causas de aumento do parágrafo 2º, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal, estabeleço o patamar de recrudesimento da pena em fração igual a 3/8, conforme entendimento majoritário:

“Na hipótese de existir concurso de causas de aumento da pena prevista para o crime de roubo, para evitar tratamento igual para situações diferentes, em princípio, a menor fração de aumento previsto no §2º do art. 157 do Código Penal deve ser destinada ao caso de apenas uma qualificadora; havendo duas, a majoração deve ser de 3/8; existindo três, eleva-se em 5/12; em se tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por fim, verificada a concorrência das cinco causas de aumento previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou seja, a metade”. (STJ HC 200500404806 (42459 SP) 5ª T. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima DJU 10.10.2005 p. 00403) (destaquei).

O concurso de pessoas facilitou e viabilizou a prática delitiva, não havendo como imaginar crime de tal magnitude sendo praticado por um único indivíduo, dada a complexidade da trama. A restrição da liberdade das vítimas incidiu e visou obstar eventual comunicação imediata à polícia, restrição que teve início aproximadamente às sete e meia da noite, e cessou cerca de 12 horas depois, o que não pode ser ignorado.

Assim, em razão das causas de aumento de pena do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, a pena é aumentada em 3/8, passando a 15 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão e 35 dias-multa.

Como já observado, o uso da arma de fogo por parte dos agentes é circunstância que praticamente impede qualquer tipo de reação daquele que se vê sob a mira dela. A causa especial de aumento restou devidamente comprovada pelos depoimentos seguramente prestados pelas vítimas, que relataram que vários dos assaltantes estavam armados, sendo que, até quando iam ao banheiro, as vítimas ficavam sob a mira dos assaltantes.

Havendo, ainda, a causa de aumento do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, de 2/3, a pena é aumentada ao patamar de 25 anos, 05 meses e 16 dias de reclusão, e 58 dias-multa, diária mínima.

Entre os três crimes de roubo houve concurso formal, nos termos do art. 70, do CP, posto que foi praticada uma só ação, visando a subtração do patrimônio de, ao menos, três vítimas. Assim, fixando a pena supra para cada crime, aumento de 1/5 a pena do réu, totalizando-a em 30 anos, 06 meses e 19 dias de reclusão, e 174 dias-multa (art. 72, do CP), diária mínima.

Não há causas de diminuição de pena.

2 – Réu ABMAEL

O réu ostenta Maus antecedentes, conforme se verifica às fls. 133 (proc. 103-87.2009 – porte de drogas para consumo pessoal) e fls. 136/137 (proc. 26714-31.2008 – tráfico).

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Não há informações sobre sua conduta social ou personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminosa não teve maiores consequências. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento da vítima. Assim, em razão dos Maus antecedentes, a pena-base da receptação é fixada acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e multa de 11 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do art. 61, II, j, do CP, já que os fatos foram praticados durante estado de calamidade, decretado em razão da pandemia Covid-19 (art. 385, CPP), bem como a agravante da reincidência, conforme se verifica às fls. 133 (proc. 144-39.2018 – ameaça), fls. 133/134 (proc. 456-98.2007 – roubo majorado) e fls. 135 (proc. 2398-82.2018 – lesão corporal), não havendo atenuantes.

Assim, agravo a pena do réu, que passa a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias-multa.

Na última fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

3 – Réu CLÓVIS

O réu é reincidente, o que será analisado em fase própria.

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Não há informações sobre sua conduta social ou personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminosa não teve maiores consequências. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento da vítima. Assim, a pena-base da receptação é fixada no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e multa de 10 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do art. 61, II, j, do CP (Art. 385 CPP), bem como a agravante da reincidência, conforme se verifica às fls. 113 (proc. 22949-38.2018 – furto qualificado), não havendo atenuantes.

Assim, agravo a pena do réu, que passa a 01 ano e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na última fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Observo, para que não se alegue omissão desta sentença, que para os fins da fixação do regime prisional, levei em conta as circunstâncias do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Por isto, e em razão da pena fixada, e de serem os réus FRANCISCO, ABMAEL e CLÓVIS reincidentes, além de pesarem contra FRANCISCO e ABMAEL circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime de cumprimento para os três réus será o fechado.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição do art. 44, bem como a suspensão do art. 77, ambos do Código Penal, tudo a indicar não serem tais medidas suficientes e adequadas ao caso concreto, especialmente considerando que os réus são reincidentes, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão dos benefícios.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para:

- CONDENAR o réu FRANCISCO NIVALDO BESERRA como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por diversas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 30 anos, 06 meses e 19 dias de reclusão, e 174 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.
- DESCLASSIFICAR as condutas dos réus CLÓVIS GURGEL LOPES e ABMAEL LUIZ DA SILVA para a do art. 180, caput, do Código Penal, e condená-los às penas de:
 - ABMAEL: 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 18 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.
 - CLÓVIS: 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 13 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.
 - e ABSOLVER o réu JEFERSON MATHEUS RODRIGUES DA SILVA da acusação de estar incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por diversas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, com base no art. 386, VII, do CPP.

Os réus ABMAEL, FRANCISCO e CLÓVIS estão presos e assim deverão permanecer, já que foram presos em flagrante e permaneceram recolhidos por todo o processo, não sendo razoável que, agora que foram condenados, sejam colocados em liberdade. O réu FRANCISCO praticou conduta de extrema gravidade, não havendo qualquer segurança ao juízo de que, uma vez solto, não acabe voltando a praticar delitos. Os réus FRANCISCO, ABMAEL e CLOVIS são reincidentes, sendo que os dois primeiros ostentam verdadeiras coleções de processos criminais, tudo a indicar que fazem do crime seu modo de vida. Além disto permanecem íntegros os motivos que ensejaram a conversão de suas prisões em preventivas. As questões afetas a eventual detração pelo cumprimento da pena deverão ser analisadas em fase de execução. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 201, § 2º, do CPP, remeta-se cópia da presente sentença às vítimas.

Condeno os réus ABMAEL, FRANCISCO e CLÓVIS ao pagamento, cada um, das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, se forem beneficiários da gratuidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

O veículo marca/modelo I / JAC J3 TURIN, ano de fabricação 2013, modelo 2014, placa: FMP-4579, cor cinza, poderá ser restituído ao proprietário, mediante o pagamento das despesas administrativas referentes à utilização do pátio e do guincho, e comprovação da propriedade.

Por fim, quanto ao réu FRANCISCO, fixo, em favor das vítimas, a título de valor mínimo para reparação dos prejuízos suportados pela infração, o valor de R\$ 1.500,00 para Lidiomar da Silva, e R\$ 4.000,00 para Thiago Roberto da Cunha Menezes, correspondentes, respectivamente, aos prejuízos decorrentes dos danos

causados à motocicleta, e ao valor do som automotivo subtraído e não recuperado, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

P.R.I. e C.

Atibaia, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA